

Exam Playbook

A. Copyright (CO, Cap.528) Questions

Issue Type	Statutory Route	What to Prove (Checklist)	Ready-to-Use Answer Skeleton
Identify works	s.2(1), s.4	逐项拆分: 文本、图表、源代码、目标代码、字幕、数据库结构等是否是独立作品类别。	"Relevant works include [...] Each qualifies as [literary/artistic/etc.] under s.1..."
Authorship & first ownership	s.11-s.15, s.13	先定作者, 再定第一所有权; 雇员职务作品通常归雇主; 委托关系看合同。	"Authorship lies with [...], but first ownership vests in [...] under s. [...], subject to any contrary agreement."
Freelancer/commissioned work	s.14(1), s.15(1), s.15(2)	先分流: employee 还是 independent contractor (freelancer); 若是雇员再看是否 in the course of employment; 若是委托创作先看合同, 没写明时补上 s.15(2) 的法定独占利用权 + 禁止不合理用途权。	"As X is a freelancer, ownership is governed primarily by contract under s.15(1); even absent express assignment, the commissioner may rely on s.15(2) statutory exploitation rights."
Primary infringement	s.22 + s.23/24/25/27/28A/29	是否实施受限行为; 是否取用实质部分; 有无许可; 线上行为优先审 s.28A。	"By [copying/communicating/adapting] a substantial part without licence, D prima facie infringes under s.22 read with s.1..."
Software modification	s.23, s.29(3)(b)	反编译、替换模块、翻译代码都要审查复制/改编; "自己写的新模块"不当然免除对原作取用。	"Even if D wrote new code, liability remains if substantial original code/structure was copied or adapted."
Secondary infringement	s.30-s.32, s.35	进口、持有、分销、售卖侵权复制品; 是否知悉或应知。	"D dealt in infringing copies in the course of business and had at least reason to believe their status, engaging s.1..."
Criminal copyright	s.118, s.120	商业规模、牟利性、跨境复制并回港等情形; 民刑分流要写清。	"Civil liability arises under ss.30-32; criminal exposure may additionally arise under ss.118/120 on these commercial facts."
Exclusive licensee standing	s.103, s.112, s.113	排他被许可人可单独起诉, 是否须并列权利人。	"Letflix, as exclusive licensee, may sue under s.[...] subject to procedural joinder requirements."
Fair dealing defences	s.37(3), s.38, s.39, s.39A, s.41A	目的、比例、市场替代效应、鸣谢; "非商业"声明不自动成立抗辩。	"The defence is unlikely because the use substituted the market for the original and exceeded what is fair under s.37(3)."
Internet/transmission	s.28A, s.65	串流、缓存、可下载性、向公众开放程度; 浏览豁免边界。	"Uploading/streaming to subscribers is communication to the public under s.28A; s.65 does not excuse this commercial dissemination."

B. PDPO (Cap.486) Questions

Issue Type	Statutory Route	What to Prove (Checklist)	Ready-to-Use Answer Skeleton
Is it personal data?	s.2(1)	是否识别在世个人; 数据是否由 data user 控制; 是否来自 data processor 场景。	"The information (name + address + phone + account linkage) clearly constitutes personal data under s.2(1)."
New purpose use	DDP3 + s.2(12)	原收集目的与现用途是否一致; 是否有订明同意。	"Using the data for direct marketing/doxxing is a new purpose and requires prescribed consent under DDP3."
Data security incident	DDP4	是否采取合理安保措施; 是否存在访问控制、最小权限、日志审计缺陷。	"The breach indicates likely non-compliance with DDP4 unless PFB can show practicable safeguards were in place."
Data access request	ss.18-21, s.20	请求对象是否 "personal data"; 能否分离第三方信息; 是否触发拒绝理由。	"Bestrade should provide call records as requester' s personal data, but may redact third-party data and rely on s.20 grounds where strictly applicable."
Data correction	ss.22-25	是否属于不准确资料; 更正后通知义务。	"If inaccuracy is established, the data user must correct and notify downstream recipients as required."
Direct marketing	Part 6A, ss.35B-35M	先告知、同意/不反对、首次通知、退出机制、第三方转移条件。	"SWB" s use appears to contravene Part 6A because consent/notification prerequisites were not met before marketing use."
Doxxing offences	s.64(1), (3A), (3C) + (3)/(3B)/(3D)	未经同意披露 + 意图/旁观造成指明伤害 + 实际后果。	"Alex' s postings likely satisfy doxxing elements: unauthorised disclosure, intent/recklessness, and specified harm."
Commissioner powers	s.50A, s.50B, s.66K-66O	执行通知与停止披露通知是否已发; 不遵从的独立罚则。	"If a cessation notice is served, continued disclosure would trigger separate offence exposure under s.66O."
Compensation claim	s.66, s.66(2), s.65	资料当事人损失 (含情感损害); 雇主替代责任与免责。	"Betty may seek compensation under s.66, including injury to feelings, and employer liability may arise via s.65 where applicable."

C. Patent (Cap.514) Questions

Issue Type	Statutory Route	What to Prove (Checklist)	Ready-to-Use Answer Skeleton
Excluded subject matter	s.9A, s.9A(2)-(6)	先定 claim 的 "真正内容"; 再逐项看是否落入发现/数学方法/治疗方法等排除。若有技术效果与技术手段, 论证其不只是抽象规则。	"The process claim should first be screened under s.9A. On these facts, the claim is [not merely abstract / likely an excluded method] because ... Therefore the claim is [not excluded / excluded] at this stage."
Novelty attack	s.9B + s.2(1)	锁定 material date; 找最接近现有技术; 对每个必要技术特征是否全部先公开。只要单一文献完整披露, 即缺新颖性。	"The material date is [date]. If the prior use/publication already disclosed all essential integers of the claim, the claim lacks novelty under s.9B."
Inventive step	s.9C	识别区别特征; 判断对本领域技术人员是否显而易见; 避免事后诸葛亮。若仅替换同等元件, 通常显而易见。	"Compared with [closest prior art], the only distinguishing feature is [...]. This appears [obvious/non-obvious] to the skilled person, so s.9C is [not met/met]."
Industrial applicability	s.9D	能否在生产中制造或使用并重复实现技术效果。纯审美/纯智力步骤较难满足。	"The claimed invention is capable of industrial application because it can be repeatedly implemented in [...], satisfying s.9D."
Employee invention ownership	s.57, s.9E	是否在雇佣过程中作出; 是否属受雇职责或特别指派任务; 合同是否有约定先。	"Although X is named inventor, entitlement depends on s.57 and employment context. Since the invention was made [in/outside] normal duties, title should vest in [employer/employee]."
Co-ownership/licensing	s.54(1)-(3)	若为共同权利人, 审查单方许可或处分是否需要他方同意。	"Under s.54, a co-owner cannot freely grant third-party rights beyond the statutory scope without the required concurrence."
Revocation strategy	s.91, s.9A-9D, s.111A	被诉方应同时主张不可专利、新颖性缺失、创造性不足、说明不足等; 并检视不损害披露例外是否可免。	"DreamToys should file revocation under s.91, relying primarily on [s.9B/s.9C], and pre-empt any s.111A exception by contesting its conditions."
Pre-grant protection	s.88(1), s.88(3)	公开后到授权前是否可追溯; 需证明后续授权权利覆盖相关行为。	"If grant is eventually obtained, s.88 may allow limited retrospective relief for acts done after publication, subject to statutory conditions."

High Frequency Tests

A. Copyright (CO, Cap.528) Tests

在检验什么 (适用问题)	步骤 + 判断 (决策树)	Test / Doctrine	Authority	Output Line
要解决 "作品版权到底归谁" 的问题: 雇员关系下是否归雇主当然取得, 或仍由创作者/受雇方保留。	先定身份 (employee / independent contractor) → 若为 employee, 再看是否 in course of employment; 若是, 通常归雇主。若为 freelancer/commissioned, 则先看合同是否有有效分配/转让条款; 若无, 再补审 s.15(2) 法定权利后下结论。	Employee vs freelancer ownership test	Cap.528 s.14(1), s.15(1), s.15(2)	"Ownership does not automatically pass to the hiring party for freelancer work; absent assignment, analyse s.15(1) contract terms and s.15(2) statutory rights."
要解决 "是否已取用到受保护内容" 的问题: 被取用部分是否达到实质部分门槛。	先定位被取用内容 → 再判断其是否体现原作原创性核心表达/结构/编排 (重质不重量) → 若是, 即使数量不大也可满足实质部分要件; 若仅属非原创或琐碎内容, 通常不满足。	Substantial part test (qualitative)	Cap.528 s.22(3); case law approach	"Although quantitatively limited, what was taken is qualitatively substantial, so s.22(3) is met."
要解决 "平台/管理者是否要为他/人侵权负责" 的问题: 是否构成授权侵权。	看被告是否控制工具/平台 + 是否知悉或应知侵权风险 + 是否已采取合理防范措施 → 若控制/从知明显且防范不足, 较可能认定授权; 若缺乏控制或已尽合理限缩, 较不易成立。	Moorhouse authorisation test	UNSW v Moorhouse: Cap.528 s.22(2), s.22(2A)	"Given control + knowledge + inadequate preventive steps, D likely

				authorised primary infringement under s.22(2)."
要解决 "境外复制制品在香港如何定性" 的问题: 是否被授权复制品处理。	做事实判断: 若该复制品改为在香港制作, 是否会侵权 → 若会, 则在香港可视为 infringing copy, 并可触发相关次级侵权责任; 若不会, 则通常不成立或路径。	Hypothetical manufacture test for infringing copy	Cap.528 s.35(3)	"Under s.35(3), the imported copies are treated as infringing copies because local hypothetical manufacture would infringe."
要解决 "被告使用是否可受公平处理抗辩" 的问题: 是否属于 fair dealing。	依四因素审查 (用途性质、原作品性质、取用比例与实质性、市场替代影响) → 再整体评估是否与作品正常利用冲突 → 若整体公平, 抗辩较可能成立; 若替代市场明显且取用过度, 通常不成立。	Fair dealing 4-factor test	Cap.528 s.38(3), s.39(4), s.39A(2), s.41A(2), s.37(3)	"On the four factors, the dealing substitutes the original market and is unlikely to be fair."

B. PDPO (Cap.486) Tests

在检验什么 (适用问题)	步骤 + 判断 (决策树)	Test / Doctrine	Authority	Output Line
要解决 "这批信息是否受 PDPO 规制" 的问题: 是否构成 personal data。	看是否关乎在世个人 + 是否可直接/间接识别 + 是否处于 data user 控制/持有场景 → 三者满足时通常构成 personal data, 进入 DPP 义务框架; 否则相关义务通常不触发或明显减轻。	Personal data threshold test	Cap.486 s.2(1)	"The dataset is personal data because individuals are identifiable from linked identifiers and account records."
要解决 "新用途是否合法" 的问题: 现用途是否超出原收集目的且缺乏同意。	先定原收集目的 → 判断现用途是否属于 new purpose → 若是, 继续查是否有有效 prescribed consent 与证据链; 若无有效同意, 通常违反 DPP3; 若非 new purpose 或同意完整, 风险下降。	New purpose + prescribed consent test	DDP3 + Cap.486 s.2(12)	"The marketing/doxxing use is a new purpose and is unlawful absent prescribed consent under DDP3."
要解决 "数据保安是否合理" 的问题: 是否已采取合理可行安全措施。	按 DPP4 要素核查: 最小权限、访问控制、日志审计、离职权限即时回收等 → 若关键要素缺失, 则可能不合规; 若措施系统且可证明执行, 较能支持合规立场。	DDP4 practicable security test	DDP4	"Given weak access controls and missing audit safeguards, DDP4 non-compliance is likely."
要解决 "DAR 能否整体拒绝" 的问题: 是否应部分履行而非一概拒绝。	先审请求是否针对 requester 本人 personal data → 若夹杂第三方信息, 先做删改/遮蔽部分披露 → 仅在适用法定例外时拒绝, 且需逐项给出 s.20 理由; 无充分理由的 blanket refusal 风险高。	DAR partial compliance test	Cap.486 ss.18-21, esp. s.20	"The data user should provide a redacted response rather than blanket refusal, with specific s.20 reasons for withheld parts."
要解决 "是否构成 doxxing 责任" 的问题: 行为是否满足法定构成要件。	按要件逐层判断: 是否未经同意披露 + 是否具有伤害意图/旁观 + (加重型) 是否出现实际伤害或持续扩散 → 要件齐备则可能触发 s.64 责任; 若关键要件缺失或抗辩成立, 责任不成立或减轻。	Doxxing elements test	Cap.486 s.64(1), (3)/(3A)/(3B)/(3C)/(3D)	"The postings likely satisfy unauthorised disclosure and harm-intent elements, engaging s.64 doxxing liability."

C. Patent (Cap.514) Tests

在检验什么 (适用问题)	步骤 + 判断 (决策树)	Test / Doctrine	Authority	Output Line
要解决 "未字面落入时是否仍侵权" 的问题: 变体是否按等同原则落入保护范围。	依 Activis 三问: Q1 是否同方式同结果; Q2 等同是否对本领域技术人员显而易见; Q3 技术人员是否仍理解为必须严格字面遵守 → 若 Q1/Q2 是且 Q3 否, 通常落入等同范围; 反之通常不落入。	Activis 3-question equivalence test	Activis UK v Eli Lilly [2017] UKSC 48; Cap.514 s.73	"Applying Activis, Q1/Q2 are yes and Q3 is no, so the variant is likely within claim scope by equivalence."
要解决 "侵权对比基础是否正确" 的问题: 是否先完成 claim construction。	先解释权利要求文字与必要技术特征 → 再逐项映射被诉产品/方法 → 若未先做或做错 claim construction, 后续侵权对比通常不稳固; 解释正确后再进入逐项对比才有说服力。	Claim construction first	Cap.514 s.73; lecture method	"The infringement analysis starts with claim construction; only then can the alleged product/process be mapped to each essential integer."
要解决 "该发明能否作为可专利主题继续审查" 的问题: 是否落入 s.9A 排除客体。	Aerotel 四步: 1) properly construe claim; 2) identify actual contribution; 3) 判断披露是否各整数 s.9A 排除范围; 4) 判断该贡献是否具备技术性质 → 若仅属排除客体且无技术性贡献, 则不能获专利; 否则可继续审查新颖性与创造性。	Aerotel 4-step excluded subject matter test	Aerotel v Telco [2006] EWCA Civ 1371; Cap.514 s.9A(2)	"On Aerotel step 3/4, the contribution is (pure business rule / technical), so s.9A exclusion [does / does not] apply."
要解决 "专利是否缺乏新颖性" 的问题: 是否被单一在先公开完整预见。	锁定 material date → 寻找单一可实施公开 (文献/公开使用) → 逐项核对必要特征是否全部已公开 → 若单一公开已覆盖全部必要特征, 则新颖性被破坏; 否则该障碍不成立。	Novelty full anticipation check	Cap.514 s.9B + s.2(1)	"Because one prior disclosure contains all claim integers before the material date, novelty under s.9B is destroyed."
要解决 "专利是否缺乏创造性" 的问题: 区别特征是否显而易见。	先识别区别特征 → 以本领域技术人员视角判断该区别是否显而易见 (避免 hindsight) → 若显而易见, 不满足 s.9C; 若不显而易见, 可通过创造性门槛。	Inventive step obviousness check	Cap.514 s.9C	"The only difference is [...], which would be obvious to the skilled person; s.9C is therefore not satisfied."

答卷句型

Scenario	English Sentence	Use When
法条引入	Under Cap.[xxv] s.[x], the court should examine [Element 1] and [Element 2] in sequence; on these facts, the key issue is whether those statutory elements are satisfied.	任何问开头
争点切分	This sub-question raises three distinct issues: [Issue A], [Issue B], and [Issue C], each of which should be addressed separately to avoid conflating liability tests.	多争点题
分析顺序声明	I will analyse this in the following order: (1) applicability, (2) primary liability, (3) defences, and (4) remedies / penalties.	开头先立结构
结论保留	On the current facts, X is likely to constitute [infringement / contravention]; however, liability may be reduced if D proves the [specific defence] under s.[xx].	需要平衡双方
最小假设	Without adding unnecessary assumptions, it is reasonable to assume [A] because the question expressly states [B].	老师要求 minimal assumptions
主体拆分	The analysis should be separated for A (actor), B (platform/employer), and C (right holder), with each party tested against the statutory elements independently.	多主体题
民刑分流	The same facts may trigger both civil and criminal routes: civilly under s.[...], and criminally under s.[...], each with different thresholds.	版权/私隐常见
要件逐项测试	Element [1] is satisfied because [...]. Element [2] is also satisfied because [...]. The only arguable weakness lies in Element [3], which depends on whether [...].	按分点写作
证据不足保守写法	On the present record, there is insufficient evidence to conclusively establish [Element]; therefore, the safer view is that this point remains arguable rather than proved.	事实不完整
反方论证衔接	The defendant may argue that [...]; however, that argument is weak because it does not address the statutory requirement that [...].	写双方观点
法条-事实紧扣	The legal test turns on [keyword in statute], and the fact most directly relevant to that keyword is [...].	防止空泛背法条
比较式结论	Compared with [party B], [party A] faces stronger exposure because [fact/legal threshold], whereas [party B] may still rely on [defence/limitation].	多主体对比结论
PDPO: personal data 入口	The information qualifies as personal data under s.2(1) because it can identify a living individual directly or when combined with data already held by the data user.	PDPO 开头常用

PDPO: DPP3 新目的	Using the data for [new purpose] is prima facie a new purpose under DPP3, so prescribed consent is required unless a specific statutory exemption applies.	PDPO 使用目的題
PDPO: DAR/DCR	If this is a valid data access/correction request under ss.18-25, the data user must respond within the statutory framework and may refuse only on specified grounds.	查閱/改正題
PDPO: direct marketing	Part 6A imposes a front-loaded consent and notification regime; if those preconditions were not met before use/transfer, contravention is likely.	direct marketing 題
PDPO: doxxing	For s.64(3A)/(3C), the core questions are unauthorised disclosure, intent or recklessness as to specified harm, and (for s.64(3C) actual harm.	doxxing 題
Copyright: 作品识别	The first step is to identify each protected work separately (e.g. source code, artwork, text, soundtrack), because infringement is assessed work by work.	版权入口
Copyright: 所有权	Authorship and first ownership should be separated: authorship under s.11 does not automatically resolve ownership where s.14 or s.15 applies.	雇员/委托创作
Copyright: 实质部分	The question is not literal identity but whether a substantial part was taken in quality and importance, not merely in quantity.	复制/改编争议
Copyright: communication to public	Uploading or making the work available to users on demand is likely communication to the public under s.28A, even without permanent download.	平台/串流題
Copyright: fair dealing	A fair dealing argument requires purpose, proportionality, and market-impact analysis; a bare “non-commercial” label is not sufficient.	抗辯題
Patent: s.9A 过滤	Before novelty and inventive step, the claim must pass s.9A subject-matter screening by focusing on its real technical contribution.	专利题开头
Patent: 新颖性	A novelty attack succeeds if a single prior disclosure contains all essential integers of the claim as at the material date.	s.9B 題
Patent: 创造性	For inventive step, identify the distinguishing feature and ask whether that difference would be obvious to a skilled person without hindsight.	s.9C 題
Patent: entitlement	Inventorship and entitlement are distinct: even if X is the inventor, title may vest in the employer under s.57 depending on duty context.	雇员发明归属
结尾总结	Overall, [party] has a [strong/moderate/weak] case on liability, with the principal uncertainty confined to [specific element or defence].	每小问收束
分值友好结尾	If time is limited, the highest-yield points are: [Point 1], [Point 2], and [Point 3], as they determine outcome under the statutory test.	考试时间管理
救济句型	If liability is established, the likely remedies include [injunctio / damages / account of profits / compliance order], subject to proof of loss and causation.	民事后果
刑责句型	On criminal exposure, the actus reus appears satisfied by [...]; the remaining issue is mens rea, namely whether D [knew / intended / was reckless as to] [...].	刑责分析
程序句型	Procedurally, [claimant] may proceed by [route], while [defendant] should preserve [revocation/ defence/jurisdiction] arguments at the earliest stage.	程序与策略題
转段衔接	Having established [Issue A], I now turn to [Issue B], which requires a distinct statutory inquiry.	段落衔接
行为分析 (老师偏好)	I analyse each allegedly infringing act separately: [Act 1], [Act 2], and [Act 3], because each engages a different statutory element and may produce different outcomes.	避免“把所有行为揉成一段”
精确引条 (老师偏好)	The applicable provision is specifically s.(xv)(f)(x) rather than s.(xx) in general, because this sub-paragraph contains the exact element in dispute.	避免笼统引法条
题干事实纠错	The facts do not support the broader inference that [...]; the safer reading is [...], and the legal analysis should proceed on that narrower basis.	防止误读題目
最小假设声明 (作业要求)	I make only one necessary assumption: [...]. No further assumptions are required because the stated facts already establish [...].	老师要求 minimal assumptions
民责先于刑责	Civil infringement is established under s.(...); criminal liability is a separate and higher-threshold inquiry under s.(...), which requires additional proof of [...].	copyright/PDPO 常见
刑责否定句型	Even if civil liability is arguable, criminal liability is unlikely because the prosecution element of [commercial dealing / intent / prejudicial extent] is not clearly made out.	刑责不足时
实质部分识别	Because the copied passages/diagrams capture the core expressive content, they are likely a substantial part; copies containing them are treated in law as copies of the original work.	HW1 高频点
公开表演 vs 传播	Showing content on a screen to an audience may constitute public performance under s.(...), but it is not necessarily communication to the public unless there is electronic delivery to users’ devices under s.(...).	HW1 区分 s.27 / s.28A
授权侵权句型	By instructing others that they were free to use the copied material and approving the resulting specification, D arguably authorised infringement under s.22(2).	HW1 授权问题
交易型二次侵权	Secondary infringement under s.(...) requires both dealing conduct and the required knowledge/ reason-to-believe state; each limb must be proved separately.	HW1 s.31 / s.35 结构
业务中分文限制	Distribution in the course of business is not automatically criminal under s.118(1)(e); the business must involve dealing in infringing copies within s.118(10).	HW1 刑责排除点
不使用美法术语	I avoid non-HK concepts (e.g. “derivative work” , “public display right”) and apply only Hong kong statutory language and structure.	老师明确扣分点
PDPO: 不公平收集	Acquiring personal data from a source known to be illicit or highly dubious is likely unfair collection contrary to DPPI(2)(b).	HW2 SWB/MDC 入口
PDPO: 原目的与新目的	The original purpose was [...]; using/selling the same data for [...] is a new purpose and requires prescribed consent under DPP3(1).	HW2 DPP3 核心
PDPO: s.35C / s.35F 配套	For direct marketing use, non-compliance with the front-end notice/consent requirements in s.35C and first-use notice obligations in s.35F creates criminal exposure.	HW2 SWB 常考
PDPO: s.35 提供他人	If D provides personal data to another for use in direct marketing, s.35 written notice-and-consent requirements apply before transfer.	HW2 MDC 常考
替代责任分流	If the employee acted in the course of employment, the employer may be vicariously liable for the civil wrong; if not, liability must be analysed as the employer’ s own subsequent conduct.	HW2 MDC 关键分叉
s.64(1) 要件核查	Liability under s.64(1) requires proof that the data was obtained from the data user without consent, then disclosed with gain/loss intent; failure on the first limb defeats the offence.	HW2 doxxing 子題

答案结构收束	Accordingly, the strongest answer structure is: identify specific acts, map each act to one section, test every element, then conclude civil and criminal consequences separately.	作业与考试通用
--------	--	---------

Exam Drawbacks: Quick Fixes

- Do not lump acts together. Analyze each act in a separate paragraph (e.g., copying s.23, issuing s.24, authorisation s.22(2), secondary infringement s.31).
- Cite exact sub-sections. Write s.118(1)(g) instead of just s.118.
- Separate civil and criminal routes. Civil liability may succeed while criminal liability fails due to higher mens rea / prejudice thresholds.
- Use Hong Kong statutory language only. Avoid US terms like “derivative work” and “public display right” .
- State minimal assumptions explicitly. Add one short line identifying the assumption and why it is necessary.
- PDPO doxxing two-tier structure: s.64(3A) focuses on intent/recklessness (actual harm not required). s.64(3C) requires actual specified harm.
- Specified harm must fit s.64(6) categories (harassment/threat, bodily or psychological harm, safety concern, property damage), and may include harm to family members.
- Civil redress under s.66 includes injury to feelings (s.66(2)), not only financial loss.
- Statutory defences matter: check s.64(4) (crime prevention, lawful authority, consent, lawful news activity + public interest).
- Vicarious liability defence: employer may rely on s.65(3) only if it proved all practicable preventive steps.
- Copyright “public” threshold: corporate seminar attendees can be a sector of the public.
- s.27 vs s.28A must be separated: showing on screen to people physically present is not automatically communication to the public.
- Artistic-work trap: do not force diagrams into s.27; evaluate correct route (often secondary infringement analysis).
- Substantiality is qualitative first, not pure word-count.
- Authorisation test (s.22(2)): focus on sanction/approval/countenance and control over infringing use.
- For s.31/s.118, always test knowledge: “knew or had reason to believe” .
- Criminal prejudice under s.118(1)(g)/s.118(2A) requires real economic prejudice analysis against the owner’ s actual trade.
- Patent/copyright methodology common rule: identify legal issue -> map exact section -> test each element -> conclude with confidence level and key uncertainty.

中英术语表

中文	English	Exam-use Note
受限制行为	restricted acts	版权侵权总入口；通常配 s.22。
实质部分	substantial part	质而非量；核心表达被取用即可。
向公众传播	communication to the public	网络上传、串流、 on-demand 提供都要优先审此项。
改编	adaptation	含软件翻译、改写、结构性转换。
次级侵权	secondary infringement	处理侵权复制品的商业链条责任。
侵权复制品	infringing copy	常与 s.35 假设测试联动。
公平处理	fair dealing	多因素衡量，非绝对豁免。
排他许可	exclusive licence	可产生独立或并列诉讼。
资料当事人	data subject	PDPO 权利主体。
资料使用者	data user	决定用途与处理方式者；核心义务主体。
资料处理者	data processor	替他人处理数据者，责任结构不同。
订明同意	prescribed consent	DPP3/Part 6A 高频术语。
直接促销	direct marketing	先通知、后同意，可退出。
查阅资料要求	data access request (DAR)	ss.18-21 程序题必备。
更正资料要求	data correction request (DCR)	ss.22-25 程序题必备。
停止披露通知	cessation notice	s.66K 起，违规可独立定罪。
起底	doxxing	对应 s.64 系列罪名。
重要日期	material date	专利新颖性与创造性的时间锚点。
可专利客体	patentable subject matter	先过 s.9A，再审 9B/9C/9D。
新颖性	novelty	看是否被现有技术完整公开。
创造性	inventive step	对本领域技术人员是否显而易见。
工业实用性	industrial applicability	可产业实施并产生技术效果。
先申请制	first-to-file	竞合申请按先提交优先。
撤销	revocation	被告反击专利有效性的关键程序。
权利要求解释	claim construction	侵权比对前必须先做。
必要技术特征	essential integers	专利侵权逐项比对的颗粒度。

Source Statutes

A. Copyright Ordinance (Cap.528)

Section	Text	Notes
s.100	100. 对作品的部分适用的条文 (1) 第 89 条(被识别为作者或导演的权利)所赋予的权利就作品的整项或其任何实质部分而适用。 (2) 第 92 条(反对作品受版权处理的权利)所赋予的权利以及第 96 条(虚假署名)所赋予的权利，均就作品的整项或其任何部分而适用。 [比照 1988 c. 48 s. 89 U.K.]	有些精神权利不只管“整件作品”，对实质部分同样适用。
	100. Application of provisions to parts of works (1) The right conferred by section 89 (right to be identified as author or director) applies in relation to the whole or any substantial part of a work. (2) The rights conferred by section 92 (right to object to derogatory treatment of work) and section 96 (false attribution) apply in relation to the whole or any part of a work. [cf. 1988 c. 48 s. 89 U.K.]	
s.103	103. 专用特许 (1) 在本部中， 专用特许(exclusive licence)指由版权拥有人签署或由他人代其签署的书面特许。 授权特许持有人 在排除所有其他人(包括做出该特许的人)的情况下行使本应属版权拥有人可行使的独有权利。 (2) 在专用特许下的特许持有人所具有的相对于受特许人或的所有权继承人而言的权利，与其所具有的对干提出该特许的人而言的权利相同。 [比照 1988 c. 48 s. 92 U.K.] 103. Exclusive licences (1) In this Part an exclusive licence (专用特许) means a licence in writing signed by or on behalf of the copyright owner authorizing the licensee to the exclusion of all other persons, including the person granting the licence, to exercise a right which would otherwise be exercisable exclusively by the copyright owner. (2) The licensee under an	“专用特许” 本质是排他授权， 范围内别人（含权利人）都不能再用。

	exclusive licence [the same rights against a successor in title who is bound by the licence as he has against the person granting the licence]. [cf. 1988 c. 48 s. 92 U.K.]	
S.107	107. 版权所有人可就侵权提起诉讼(即)版权所有人就侵权行为提起诉讼。[在就侵权行为提起的诉讼中，原告人可以举证版权、新颖性或独创性或其他形式的许可，以证明权利人其他方面可得而推知者。(3) 本条在本部分的以下条款下具有效力。] [比照 1988 c. 48 s. 96 U.K.]	版权人可以对侵权提起诉讼，常见救济措施包括赔偿和禁令。
	107. Infringement actionable by copyright owner (1) An infringement of copyright is actionable by the copyright owner. (2) In an action for infringement of copyright all such relief by way of damages, injunctions, accounts or otherwise is available to the plaintiff as is available in respect of the infringement of any other proprietary right. (3) This section has effect subject to the following provisions of this Division. [cf. 1988 c. 48 s. 96 U.K.]	
S.108	108. 关于侵犯版权权的损害赔偿的规定(1) 在侵犯版权行为的诉讼中，如证明存在侵权行为时，被告人不知道和有理由相信该诉讼所关涉的作品有瑕疵存疑，则原告人无权向被告要求损害赔偿，但任何其他补救不受影响。(2) 在就侵犯版权行为提出的诉讼中，法院在作出判决前有权考虑：(A) 被告是否受到侵权指控的影响；(B) 因侵权行为而为原告带来的利益。(由 2022 年第 16 号第 61 条增补)(C) 内政或海外政府的行为及发生，被他人合理的不合作方式，包括在原告人将该项证据提交给被告人后，被告人作出的任何未能得出的毁灭。(由 2022 年第 16 号第 61 条增补)(D) 由于该项规则与“受侵权权利”记载的可能性。(由 2022 年 16 号第 61 条增补)	算赔费时，法院会综合考虑意见、获利、破坏据等因素考量。
	108. Provisions as to damages in infringement action (1) Where in an action for infringement of copyright it is shown that at the time of the infringement the defendant did not know, and had no reason to believe, that copyright subsisted in the work to which the action relates, the plaintiff is not entitled to damages against him, without prejudice to any other remedy. (2) The court may in an action for infringement of copyright having regard to all the circumstances, and in particular to— (A) the flagrancy of the infringement; (B) any benefit accruing to the defendant by reason of the infringement; (Amended 16 of 2022 s. 61.) (c) the completeness, accuracy and reliability of evidence given by the plaintiff; (d) any unreasonableness of the conduct of the defendant after the act constituting the infringement occurred, including any act done or attempted made by the defendant to destroy, conceal or disguise evidence of the infringement after being warned of the infringement by the plaintiff; and (Added 16 of 2022 s. 61.) (e) the likelihood of widespread circulation of infringing copies as a result of the infringement, (Added 16 of 2022 s. 61.) award such additional damages as the justice of the case may require. [cf. 1988 c. 48 s. 97 U.K.]	
S.112	112. 专用特许持有人享有的权利和补救(1) 专用特许持有人须持许可证人所发生的侵害事实，具有在复核侵权推出是一项针对他的情况下同等的权利，但相对其可获得的救济而言有所不同。(2) 专用特许持有人享有权利和补救的权利只限于他本人，本部的有关条文，凡涉及侵权案件，亦据此适用之。(3) 在专用特许持有人的义务承担的前提下，被告人可以引用免责辩护，与被告使该诉讼是侵权的被告人提出抗辩的情况下被告人引用的免责辩护相同。[比照 1988 c. 48 s. 101 U.K.]	专用许可人也有较强的排除权作用，不一定只能靠版税收入出招。
	112. Rights and remedies of exclusive licensee (1) An exclusive licensee has, except against the copyright owner, the same rights and remedies in respect of matters occurring after the grant of the licence as if licence had been an assignment. (2) His rights and remedies are concurrent with those of the copyright owner; and references in the relevant provisions of this Part to the copyright owner shall be construed accordingly. (3) In an action brought by an exclusive licensee by virtue of this section a defendant may avail himself of any defence which would have been available to him if the action had been brought by the copyright owner. [cf. 1988 c. 48 s. 101 U.K.]	
S.117	117. 所有对版权作品的作品有关的固定文字产品、戏剧创作或音乐作品的政府授权书存在，并且该产品的已刊登印刷品附有一项陈述，说明该产品作为首次发表年份的，则在发布之前全部或部分地被使用的法律程序上，该项陈述可获得为明确声明的证据，并且在没有相反证词的情况下，该项陈述即为正确。[比照 1988 c. 48 s. 106 U.K.]	有政府版权时，作品上的每件仿制品可作为初步证据。
	117. Presumptions relevant to works subject to Government copyright In proceedings brought by virtue of this Division with respect to a literary, dramatic or musical work in which Government copyright subsists, where there appears on printed copies of the work a statement of the year in which the work was first published commercially, that statement is admissible as evidence of the fact stated and is presumed to be correct in the absence of evidence to the contrary. [cf. 1988 c. 48 s. 106 U.K.]	
S.118	118. 关于非经授权使用物品等或进行盗版复制物品等交易的罪行(由 2007 年第 15 号第 31 条修订)(1) 任何人如未获版权权人对该作品的版权授权的许可而复制或发行、出租、出借、展示、表演或以其他方式向公众提供该作品或其部分内容的行为，构成犯罪。(2) 任何人如明知或因疏忽大意输入输出，但并不供他人使用和居使用。(3) 将按作品的版权复制品制造出来，但并不供他人使用和居使用。(4) 为任何贸易业务的目的或在何贸易业务的过程中，出售、出租、出借、展示、表演或以其他方式向公众提供该作品或其部分内容，构成犯罪。(5) 为任何贸易业务的目的或在何贸易业务的过程中，分发或传播该作品或其部分内容，构成犯罪。(6) 为任何贸易业务的目的或在何贸易业务的过程中，公开陈列或分发给公众使用该作品或其部分内容，构成犯罪。(7) 某人可为任何贸易业务的目的或在何贸易业务的过程中，出售或出租该侵权复制品；或 (八) 某人可为任何贸易业务的目的或在何贸易业务的贸易或服务过程中，出售或出租该侵权复制品的贸易或服务过程，构成犯罪。(九) 某人可为任何贸易业务的目的或在何贸易业务的过程中，分发或传播该侵权复制品；或 (十) 某人可为任何贸易业务的目的或在何贸易业务的过程中，公开陈列或分发给公众使用该侵权复制品；或 (十一) 某人可为任何贸易业务的目的或在何贸易业务的过程中，公开陈列或分发给公众使用该侵权复制品；或 (十二) 某人可为任何贸易业务的目的或在何贸易业务的过程中，分发或传播该侵权复制品；或 (十三) 某人可为任何贸易业务的目的或在何贸易业务的过程中，公开陈列或分发给公众使用该侵权复制品；或 (十四) 某人可为任何贸易业务的目的或在何贸易业务的过程中，分发或传播该侵权复制品；或 (十五) 某人可为任何贸易业务的目的或在何贸易业务的过程中，公开陈列或分发给公众使用该侵权复制品；或 (十六) 某人可为任何贸易业务的目的或在何贸易业务的过程中，分发或传播该侵权复制品；或 (十七) 某人可为任何贸易业务的目的或在何贸易业务的过程中，公开陈列或分发给公众使用该侵权复制品；或 (十八) 某人可为任何贸易业务的目的或在何贸易业务的过程中，分发或传播该侵权复制品；或 (十九) 某人可为任何贸易业务的目的或在何贸易业务的过程中，公开陈列或分发给公众使用该侵权复制品；或 (二十) 某人可为任何贸易业务的目的或在何贸易业务的过程中，分发或传播该侵权复制品；或 (二十一) 某人可为任何贸易业务的目的或在何贸易业务的过程中，公开陈列或分发给公众使用该侵权复制品；或 (二十二) 某人可为任何贸易业务的目的或在何贸易业务的过程中，分发或传播该侵权复制品；或 (二十三) 某人可为任何贸易业务的目的或在何贸易业务的过程中，公开陈列或分发给公众使用该侵权复制品；或 (二十四) 某人可为任何贸易业务的目的或在何贸易业务的过程中，分发或传播该侵权复制品；或 (二十五) 某人可为任何贸易业务的目的或在何贸易业务的过程中，公开陈列或分发给公众使用该侵权复制品；或 (二十六) 某人可为任何贸易业务的目的或在何贸易业务的过程中，分发或传播该侵权复制品；或 (二十七) 某人可为任何贸易业务的目的或在何贸易业务的过程中，公开陈列或分发给公众使用该侵权复制品；或 (二十八) 某人可为任何贸易业务的目的或在何贸易业务的过程中，分发或传播该侵权复制品；或 (二十九) 某人可为任何贸易业务的目的或在何贸易业务的过程中，公开陈列或分发给公众使用该侵权复制品；或 (三十) 某人可为任何贸易业务的目的或在何贸易业务的过程中，分发或传播该侵权复制品；或 (三十一) 某人可为任何贸易业务的目的或在何贸易业务的过程中，公开陈列或分发给公众使用该侵权复制品；或 (三十二) 某人可为任何贸易业务的目的或在何贸易业务的过程中，分发或传播该侵权复制品；或 (三十三) 某人可为任何贸易业务的目的或在何贸易业务的过程中，公开陈列或分发给公众使用该侵权复制品；或 (三十四) 某人可为任何贸易业务的目的或在何贸易业务的过程中，分发或传播该侵权复制品；或 (三十五) 某人可为任何贸易业务的目的或在何贸易业务的过程中，公开陈列或分发给公众使用该侵权复制品；或 (三十六) 某人可为任何贸易业务的目的或在何贸易业务的过程中，分发或传播该侵权复制品；或 (三十七) 某人可为任何贸易业务的目的或在何贸易业务的过程中，公开陈列或分发给公众使用该侵权复制品；或 (三十八) 某人可为任何贸易业务的目的或在何贸易业务的过程中，分发或传播该侵权复制品；或 (三十九) 某人可为任何贸易业务的目的或在何贸易业务的过程中，公开陈列或分发给公众使用该侵权复制品；或 (四十) 某人可为任何贸易业务的目的或在何贸易业务的过程中，分发或传播该侵权复制品；或 (四十一) 某人可为任何贸易业务的目的或在何贸易业务的过程中，公开陈列或分发给公众使用该侵权复制品；或 (四十二) 某人可为任何贸易业务的目的或在何贸易业务的过程中，分发或传播该侵权复制品；或 (四十三) 某人可为任何贸易业务的目的或在何贸易业务的过程中，公开陈列或分发给公众使用该侵权复制品；或 (四十四) 某人可为任何贸易业务的目的或在何贸易业务的过程中，分发或传播该侵权复制品；或 (四十五) 某人可为任何贸易业务的目的或在何贸易业务的过程中，公开陈列或分发给公众使用该侵权复制品；或 (四十六) 某人可为任何贸易业务的目的或在何贸易业务的过程中，分发或传播该侵权复制品；或 (四十七) 某人可为任何贸易业务的目的或在何贸易业务的过程中，公开陈列或分发给公众使用该侵权复制品；或 (四十八) 某人可为任何贸易业务的目的或在何贸易业务的过程中，分发或传播该侵权复制品；或 (四十九) 某人可为任何贸易业务的目的或在何贸易业务的过程中，公开陈列或分发给公众使用该侵权复制品；或 (五十) 某人可为任何贸易业务的目的或在何贸易业务的过程中，分发或传播该侵权复制品；或 (五十一) 某人可为任何贸易业务的目的或在何贸易业务的过程中，公开陈列或分发给公众使用该侵权复制品；或 (五十二) 某人可为任何贸易业务的目的或在何贸易业务的过程中，分发或传播该侵权复制品；或 (五十三) 某人可为任何贸易业务的目的或在何贸易业务的过程中，公开陈列或分发给公众使用该侵权复制品；或 (五十四) 某人可为任何贸易业务的目的或在何贸易业务的过程中，分发或传播该侵权复制品；或 (五十五) 某人可为任何贸易业务的目的或在何贸易业务的过程中，公开陈列或分发给公众使用该侵权复制品；或 (五十六) 某人可为任何贸易业务的目的或在何贸易业务的过程中，分发或传播该侵权复制品；或 (五十七) 某人可为任何贸易业务的目的或在何贸易业务的过程中，公开陈列或分发给公众使用该侵权复制品；或 (五十八) 某人可为任何贸易业务的目的或在何贸易业务的过程中，分发或传播该侵权复制品；或 (五十九) 某人可为任何贸易业务的目的或在何贸易业务的过程中，公开陈列或分发给公众使用该侵权复制品；或 (六十) 某人可为任何贸易业务的目的或在何贸易业务的过程中，分发或传播该侵权复制品；或 (六十一) 某人可为任何贸易业务的目的或在何贸易业务的过程中，公开陈列或分发给公众使用该侵权复制品；或 (六十二) 某人可为任何贸易业务的目的或在何贸易业务的过程中，分发或传播该侵权复制品；或 (六十三) 某人可为任何贸易业务的目的或在何贸易业务的过程中，公开陈列或分发给公众使用该侵权复制品；或 (六十四) 某人可为任何贸易业务的目的或在何贸易业务的过程中，分发或传播该侵权复制品；或 (六十五) 某人可为任何贸易业务的目的或在何贸易业务的过程中，公开陈列或分发给公众使用该侵权复制品；或 (六十六) 某人可为任何贸易业务的目的或在何贸易业务的过程中，分发或传播该侵权复制品；或 (六十七) 某人可为任何贸易业务的目的或在何贸易业务的过程中，公开陈列或分发给公众使用该侵权复制品；或 (六十八) 某人可为任何贸易业务的目的或在何贸易业务的过程中，分发或传播该侵权复制品；或 (六十九) 某人可为任何贸易业务的目的或在何贸易业务的过程中，公开陈列或分发给公众使用该侵权复制品；或 (七十) 某人可为任何贸易业务的目的或在何贸易业务的过程中，分发或传播该侵权复制品；或 (七十一) 某人可为任何贸易业务的目的或在何贸易业务的过程中，公开陈列或分发给公众使用该侵权复制品；或 (七十二) 某人可为任何贸易业务的目的或在何贸易业务的过程中，分发或传播该侵权复制品；或 (七十三) 某人可为任何贸易业务的目的或在何贸易业务的过程中，公开陈列或分发给公众使用该侵权复制品；或 (七十四) 某人可为任何贸易业务的目的或在何贸易业务的过程中，分发或传播该侵权复制品；或 (七十五) 某人可为任何贸易业务的目的或在何贸易业务的过程中，公开陈列或分发给公众使用该侵权复制品；或 (七十六) 某人可为任何贸易业务的目的或在何贸易业务的过程中，分发或传播该侵权复制品；或 (七十七) 某人可为任何贸易业务的目的或在何贸易业务的过程中，公开陈列或分发给公众使用该侵权复制品；或 (七十八) 某人可为任何贸易业务的目的或在何贸易业务的过程中，分发或传播该侵权复制品；或 (七十九) 某人可为任何贸易业务的目的或在何贸易业务的过程中，公开陈列或分发给公众使用该侵权复制品；或 (八十) 某人可为任何贸易业务的目的或在何贸易业务的过程中，分发或传播该侵权复制品；或 (八十一) 某人可为任何贸易业务的目的或在何贸易业务的过程中，公开陈列或分发给公众使用该侵权复制品；或 (八十二) 某人可为任何贸易业务的目的或在何贸易业务的过程中，分发或传播该侵权复制品；或 (八十三) 某人可为任何贸易业务的目的或在何贸易业务的过程中，公开陈列或分发给公众使用该侵权复制品；或 (八十四) 某人可为任何贸易业务的目的或在何贸易业务的过程中，分发或传播该侵权复制品；或 (八十五) 某人可为任何贸易业务的目的或在何贸易业务的过程中，公开陈列或分发给公众使用该侵权复制品；或 (八十六) 某人可为任何贸易业务的目的或在何贸易业务的过程中，分发或传播该侵权复制品；或 (八十七) 某人可为任何贸易业务的目的或在何贸易业务的过程中，公开陈列或分发给公众使用该侵权复制品；或 (八十八) 某人可为任何贸易业务的目的或在何贸易业务的过程中，分发或传播该侵权复制品；或 (八十九) 某人可为任何贸易业务的目的或在何贸易业务的过程中，公开陈列或分发给公众使用该侵权复制品；或 (九十) 某人可为任何贸易业务的目的或在何贸易业务的过程中，分发或传播该侵权复制品；或 (九十一) 某人可为任何贸易业务的目的或在何贸易业务的过程中，公开陈列或分发给公众使用该侵权复制品；或 (九十二) 某人可为任何贸易业务的目的或在何贸易业务的过程中，分发或传播该侵权复制品；或 (九十三) 某人可为任何贸易业务的目的或在何贸易业务的过程中，公开陈列或分发给公众使用该侵权复制品；或 (九十四) 某人可为任何贸易业务的目的或在何贸易业务的过程中，分发或传播该侵权复制品；或 (九十五) 某人可为任何贸易业务的目的或在何贸易业务的过程中，公开陈列或分发给公众使用该侵权复制品；或 (九十六) 某人可为任何贸易业务的目的或在何贸易业务的过程中，分发或传播该侵权复制品；或 (九十七) 某人可为任何贸易业务的目的或在何贸易业务的过程中，公开陈列或分发给公众使用该侵权复制品；或 (九十八) 某人可为任何贸易业务的目的或在何贸易业务的过程中，分发或传播该侵权复制品；或 (九十九) 某人可为任何贸易业务的目的或在何贸易业务的过程中，公开陈列或分发给公众使用该侵权复制品；或 (一百) 某人可为任何贸易业务的目的或在何贸易业务的过程中，分发或传播该侵权复制品；或 (一百零一) 某人可为任何贸易业务的目的或在何贸易业务的过程中，公开陈列或分发给公众使用该侵权复制品；或 (一百零二) 某人可为任何贸易业务的目的或在何贸易业务的过程中，分发或传播该侵权复制品；或 (一百零三) 某人可为任何贸易业务的目的或在何贸易业务的过程中，公开陈列或分发给公众使用该侵权复制品；或 (一百零四) 某人可为任何贸易业务的目的或在何贸易业务的过程中，分发或传播该侵权复制品；或 (一百零五) 某人可为任何贸易业务的目的或在何贸易业务的过程中，公开陈列或分发给公众使用该侵权复制品；或 (一百零六) 某人可为任何贸易业务的目的或在何贸易业务的过程中，分发或传播该侵权复制品；或 (一百零七) 某人可为任何贸易业务的目的或在何贸易业务的过程中，公开陈列或分发给公众使用该侵权复制品；或 (一百零八) 某人可为任何贸易业务的目的或在何贸易业务的过程中，分发或传播该侵权复制品；或 (一百零九) 某人可为任何贸易业务的目的或在何贸易业务的过程中，公开陈列或分发给公众使用该侵权复制品；或 (一百一十) 某人可为任何贸易业务的目的或在何贸易业务的过程中，分发或传播该侵权复制品；或 (一百一十一) 某人可为任何贸易业务的目的或在何贸易业务的过程中，公开陈列或分发给公众使用该侵权复制品；或 (一百一十二) 某人可为任何贸易业务的目的或在何贸易业务的过程中，分发或传播该侵权复制品；或 (一百一十三) 某人可为任何贸易业务的目的或在何贸易业务的过程中，公开陈列或分发给公众使用该侵权复制品；或 (一百一十四) 某人可为任何贸易业务的目的或在何贸易业务的过程中，分发或传播该侵权复制品；或 (一百一十五) 某人可为任何贸易业务的目的或在何贸易业务的过程中，公开陈列或分发给公众使用该侵权复制品；或 (一百一十六) 某人可为任何贸易业务的目的或在何贸易业务的过程中，分发或传播该侵权复制品；或 (一百一十七) 某人可为任何贸易业务的目的或在何贸易业务的过程中，公开陈列或分发给公众使用该侵权复制品；或 (一百一十八) 某人可为任何贸易业务的目的或在何贸易业务的过程中，分发或传播该侵权复制品；或 (一百一十九) 某人可为任何贸易业务的目的或在何贸易业务的过程中，公开陈列或分发给公众使用该侵权复制品；或 (一百二十) 某人可为任何贸易业务的目的或在何贸易业务的过程中，分发或传播该侵权复制品；或 (一百二十一) 某人可为任何贸易业务的目的或在何贸易业务的过程中，公开陈列或分发给公众使用该侵权复制品；或 (一百二十二) 某人可为任何贸易业务的目的或在何贸易业务的过程中，分发或传播该侵权复制品；或 (一百二十三) 某人可为任何贸易业务的目的或在何贸易业务的过程中，公开陈列或分发给公众使用该侵权复制品；或 (一百二十四) 某人可为任何贸易业务的目的或在何贸易业务的过程中，分发或传播该侵权复制品；或 (一百二十五) 某人可为任何贸易业务的目的或在何贸易业务的过程中，公开陈列或分发给公众使用该侵权复制品；或 (一百二十六) 某人可为任何贸易业务的目的或在何贸易业务的过程中，分发或传播该侵权复制品；或 (一百二十七) 某人可为任何贸易业务的目的或在何贸易业务的过程中，公开陈列或分发给公众使用该侵权复制品；或 (一百二十八) 某人可为任何贸易业务的目的或在何贸易业务的过程中，分发或传播该侵权复制品；或 (一百二十九) 某人可为任何贸易业务的目的或在何贸易业务的过程中，公开陈列或分发给公众使用该侵权复制品；或 (一百三十) 某人可为任何贸易业务的目的或在何贸易业务的过程中，分发或传播该侵权复制品；或 (一百三十一) 某人可为任何贸易业务的目的或在何贸易业务的过程中，公开陈列或分发给公众使用该侵权复制品；或 (一百三十二) 某人可为任何贸易业务的目的或在何贸易业务的过程中，分发或传播该侵权复制品；或 (一百三十三) 某人可为任何贸易业务的目的或在何贸易业务的过程中，公开陈列或分发给公众使用该侵权复制品；或 (一百三十四) 某人可为任何贸易业务的目的或在何贸易业务的过程中，分发或传播该侵权复制品；或 (一百三十五) 某人可为任何贸易业务的目的或在何贸易业务的过程中，公开陈列或分发给公众使用该侵权复制品；或 (一百三十六) 某人可为任何贸易业务的目的或在何贸易业务的过程中，分发或传播该侵权复制品；或 (一百三十七) 某人可为任何贸易业务的目的或在何贸易业务的过程中，公开陈列或分发给公众使用该侵权复制品；或 (一百三十八) 某人可为任何贸易业务的目的或在何贸易业务的过程中，分发或传播该侵权复制品；或 (一百三十九) 某人可为任何贸易业务的目的或在何贸易业务的过程中，公开陈列或分发给公众使用该侵权复制品；或 (一百四十) 某人可为任何贸易业务的目的或在何贸易业务的过程中，分发或传播该侵权复制品；或 (一百四十一) 某人可为任何贸易业务的目的或在何贸易业务的过程中，公开陈列或分发给公众使用该侵权复制品；或 (一百四十二) 某人可为任何贸易业务的目的或在何贸易业务的过程中，分发或传播该侵权复制品；或 (一百四十三) 某人可为任何贸易业务的目的或在何贸易业务的过程中，公开陈列或分发给公众使用该侵权复制品；或 (一百四十四) 某人可为任何贸易业务的目的或在何贸易业务的过程中，分发或传播该侵权复制品；或 (一百四十五) 某人可为任何贸易业务的目的或在何贸易业务的过程中，公开陈列或分发给公众使用该侵权复制品；或 (一百四十六) 某人可为任何贸易业务的目的或在何贸易业务的过程中，分发或传播该侵权复制品；或 (一百四十七) 某人可为任何贸易业务的目的或在何贸易业务的过程中，公开陈列或分发给公众使用该侵权复制品；或 (一百四十八) 某人可为任何贸易业务的目的或在何贸易业务的过程中，分发或传播该侵权复制品；或 (一百四十九) 某人可为任何贸易业务的目的或在何贸易业务的过程中，公开陈列或分发给公众使用该侵权复制品；或 (一百五十) 某人可为任何贸易业务的目的或在何贸易业务的过程中，分发或传播该侵权复制品；或 (一百五十一) 某人可为任何贸易业务的目的或在何贸易业务的过程中，公开陈列或分发给公众使用该侵权复制品；或 (一百五十二) 某人可为任何贸易业务的目的或在何贸易业务的过程中，分发或传播该侵权复制品；或 (一百五十三) 某人可为任何贸易业务的目的或在何贸易业务的过程中，公开陈列或分发给公众使用该侵权复制品；或 (一百五十四) 某人可为任何贸易业务的目的或在何贸易业务的过程中，分发或传播该侵权复制品；或 (一百五十五) 某人可为任何贸易业务的目的或在何贸易业务的过程中，公开陈列或分发给公众使用该侵权复制品；或 (一百五十六) 某人可为任何贸易业务的目的或在何贸易业务的过程中，分发或传播该侵权复制品；或 (一百五十七) 某人可为任何贸易业务的目的或在何贸易业务的过程中，公开陈列或分发给公众使用该侵权复制品；或 (一百五十八) 某人可为任何贸易业务的目的或在何贸易业务的过程中，分发或传播该侵权复制品；或 (一百五十九) 某人可为任何贸易业务的目的或在何贸易业务的过程中，公开陈列或分发给公众使用该侵权复制品；或 (一百六十) 某人可为任何贸易业务的目的或在何贸易业务的过程中，分发或传播该侵权复制品；或 (一百六十一) 某人可为任何贸易业务的目的或在何贸易业务的过程中，公开陈列或分发给公众使用该侵权复制品；或 (一百六十二) 某人可为任何贸易业务的目的或在何贸易业务的过程中，分发或传播该侵权复制品；或 (一百六十三) 某人可为任何贸易业务的目的或在何贸易业务的过程中，公开陈列或分发给公众使用该侵权复制品；或 (一百六十四) 某人可为任何贸易业务的目的或在何贸易业务的过程中，分发或传播该侵权复制品；或 (一百六十五) 某人可为任何贸易业务的目的或在何贸易业务的过程中，公开陈列或分发给公众使用该侵权复制品；或 (一百六十六) 某人可为任何贸易业务的目的或在何贸易业务的过程中，分发或传播该侵权复制品；或 (一百六十七) 某人可为任何贸易业务的目的或在何贸易业务的过程中，公开陈列或分发给公众使用该侵权复制品；或 (一百六十八) 某人可为任何贸易业务的目的或在何贸易业务的过程中，分发或传播该侵权复制品；或 (一百六十九) 某人可为任何贸易业务的目的或在何贸易业务的过程中，公开陈列或分发给公众使用该侵权复制品；或 (一百七十) 某人可为任何贸易业务的目的或在何贸易业务的过程中，分发或传播该侵权复制品；或 (一百七十一) 某人可为任何贸易业务的目的或在何贸易业务的过程中，公开陈列或分发给公众使用该侵权复制品；或 (一百七十二) 某人可为任何贸易业务的目的或在何贸易业务的过程中，分发或传播该侵权复制品；或 (一百七十三) 某人可为任何贸易业务的目的或在何贸易业务的过程中，公开陈列或分发给公众使用该侵权复制品；或 (一百七十四) 某人可为任何贸易业务的目的或在何贸易业务的过程中，分发或传播该侵权复制品；或 (一百七十五) 某人可为任何贸易业务的目的或在何贸易业务的过程中，公开陈列或分发给公众使用该侵权复制品；或 (一百七十六) 某人可为任何贸易业务的目的或在何贸易业务的过程中，分发或传播该侵权复制品；或 (一百七十七) 某人可为任何贸易业务的目的或在何贸易业务的过程中，公开陈列或分发给公众使用该侵权复制品；或 (一百七十八) 某人可为任何贸易业务的目的或在何贸易业务的过程中，分发或传播该侵权复制品；或 (一百七十九) 某人可为任何贸易业务的目的或在何贸易业务的过程中，公开陈列或分发给公众使用该侵权复制品；或 (一百八十) 某人可为任何贸易业务的目的或在何贸易业务的过程中，分发或传播该侵权复制品；或 (一百八十一) 某人可为任何贸易业务的目的或在何贸易业务的过程中，公开陈列或分发给公众使用该侵权复制品；或 (一百八十二) 某人可为任何贸易业务的目的或在何贸易业务的过程中，分发或传播该侵权复制品；或 (一百八十三) 某人可为任何贸易业务的目的或在何贸易业务的过程中，公开陈列或分发给公众使用该侵权复制品；或 (一百八十四) 某人可为任何贸易业务的目的或在何贸易业务的过程中，分发或传播该侵权复制品；或 (一百八十五) 某人可为任何贸易业务的目的或在何贸易业务的过程中，公开陈列或分发给公众使用该侵权复制品；或 (一百八十六) 某人可为任何贸易业务的目的或在何贸易业务的过程中，分发或传播该侵权复制品；或 (一百八十七) 某人可为任何贸易业务的目的或在何贸易业务的过程中，公开陈列或分发给公众使用该侵权复制品；或 (一百八十八) 某人可为任何贸易业务的目的或在何贸易业务的过程中，分发或传播该侵权复制品；或 (一百八十九) 某人可为任何贸易业务的目的或在何贸易业务的过程中，公开陈列或分发给公众使用该侵权复制品；或 (一百九十) 某人可为任何贸易业务的目的或在何贸易业务的过程中，分发或传播该侵权复制品；或 (一百九十一) 某人可为任何贸易业务的目的或在何贸易业务的过程中，公开陈列或分发给公众使用该侵权复制品；或 (一百九十二) 某人可为任何贸易业务的目的或在何贸易业务的过程中，分发或传播该侵权复制品；或 (一百九十三) 某人可为任何贸易业务的目的或在何贸易业务的过程中，公开陈列或分发给公众使用该侵权复制品；或 (一百九十四) 某人可为任何贸易业务的目的或在何贸易业务的过程中，分发或传播该侵权复制品；或 (一百九十五) 某人可为任何贸易业务的目的或在何贸易业务的过程中，公开陈列或分发给公众使用该侵权复制品；或 (一百九十六) 某人可为任何贸易业务的目的或在何贸易业务的过程中，分发或传播该侵权复制品；或 (一百九十七) 某人可为任何贸易业务的目的或在何贸易业务的过程中，公开陈列或分发给公众使用该侵权复制品；或 (一百九十八) 某人可为任何贸易业务的目的或在何贸易业务的过程中，分发或传播该侵权复制品；或 (一百九十九) 某人可为任何贸易业务的目的或在何贸易业务的过程中，公开陈列或分发给公众使用该侵权复制品；或 (二百) 某人可为任何贸易业务的目的或在何贸易业务的过程中，分发或传播该侵权复制品；或 (二百零一) 某人可为任何贸易业务的目的或在何贸易业务的过程中，公开陈列或分发给公众使用该侵权复制品；或 (二百零二) 某人可为任何贸易业务的目的或在何贸易业务的过程中，分发或传播该侵权复制品；或 (二百零三) 某人可为任何贸易业务的目的或在何贸易业务的过程中，公开陈列或分发给公众使用该侵权复制品；或 (二百零四) 某人可为任何贸易业务的目的或在何贸易业务的过程中，分发或传播该侵权复制品；或 (二百零五) 某人可为任何贸易业务的目的或在何贸易业务的过程中，公开陈列或分发给公众使用该侵权复制品；或 (二百零六) 某人可为任何贸易业务的目的或在何贸易业务的过程中，分发或传播该侵权复制品；或 (二百零七) 某人可为任何贸易业务的目的或在何贸易业务的过程中，公开陈列或分发给公众使用该侵权复制品；或 (二百零八) 某人可为任何贸易业务的目的或在何贸易业务的过程中，分发或传播该侵权复制品；或 (二百零九) 某人可为任何贸易业务的目的或在何贸易业务的过程中，公开陈列或分发给公众使用该侵权复制品；或 (二百一十) 某人可为任何贸易业务的目的或在何贸易业务的过程中，分发或传播该侵权复制品；或 (二百一十一) 某人可为任何贸易业务的目的或在何贸易业务的过程中，公开陈列或分发给公众使用该侵权复制品；或 (二百一十二) 某人可为任何贸易业务的目的或在何贸易业务的过程中，分发或传播该侵权复制品；或 (二百一十三) 某人可为任何贸易业务的目的或在何贸易业务的过程中，公开陈列或分发给公众使用该侵权复制品；或 (二百一十四) 某人可为任何贸易业务的目的或在何贸易业务的过程中，分发或传播该侵权复制品；或 (二百一十五) 某人可为任何贸易业务的目的或在何贸易业务的过程中，公开陈列或分发给公众使用该侵权复制品；或 (二百一十六) 某人可为任何贸易业务的目的或在何贸易业务的过程中，分发或传播该侵权复制品；或 (二百一十七) 某人可为任何贸易业务的目的或在何贸易业务的过程中，公开陈列或分发给公众使用该侵权复制品；或 (二百一十八) 某人可为任何贸易业务的目的或在何贸易业务的过程中，分发或传播该侵权复制品；或 (二百一十九) 某人可为任何贸易业务的目的或在何贸易业务的过程中，公开陈列或分发给公众使用该侵权复制品；或 (二百二十) 某人可为任何贸易业务的目的或在何贸易业务的过程中，分发或传播该侵权复制品；或 (二百二十一) 某人可为任何贸易业务的目的或在何贸易业务的过程中，公开陈列或分发给公众使用该侵权复制品；或 (二百二十二) 某人可为任何贸易业务的目的或在何贸易业务的过程中，分发或传播该侵权复制品；或 (二百二十三) 某人可为任何贸易业务的目的或在何贸易业务的过程中，公开陈列或分发给公众使用该侵权复制品；或 (二百二十四) 某人可为任何贸易业务的目的或在何贸易业务的过程中，分发或传播该侵权复制品；或 (二百二十五) 某人可为任何贸易业务的目的或在何贸易业务的过程中，公开陈列或分发给公众使用该侵权复制品；或 (二百二十六) 某人可为任何贸易业务的目的或在何贸易业务的过程中，分发或传播该侵权复制品；或 (二百二十七) 某人可为任何贸易业务的目的或在何贸易业务的过程中，公开陈列或分发给公众使用该侵权复制品；或 (二百二十八) 某人可为任何贸易业务的目的或在何贸易业务的过程中，分发或传播该侵权复制品；或 (二百二十九) 某人可为任何贸易业务的目的或在何贸易业务的过程中，公开陈列或分发给公众使用该侵权复制品；或 (二百三十) 某人可为任何贸易业务的目的或在何贸易业务的过程中，分发或传播该侵权复制品；或 (二百三十一) 某人可为任何贸易业务的目的或在何贸易业务的过程中，公开陈列或分发给公众使用该侵权复制品；或 (二百三十二) 某人可为任何贸易业务的目的或在何贸易业务的过程中，分发或传播该侵权复制品；或 (二百三十三) 某人可为任何贸易业务的目的或在何贸易业务的过程中，公开陈列或分发给公众使用该侵权复制品；或 (二百三十四) 某人可为任何贸易业务的目的或在何贸易业务的过程中，分发或传播该侵权复制品；或 (二百三十五) 某人可为任何贸易业务的目的或在何贸易业务的过程中，公开陈列或分发给公众使用该侵权复制品；或 (二百三十六) 某人可为任何贸易业务的目的或在何贸易业务的过程中，分发或传播该侵权复制品；或 (二百三十七) 某人可为任何贸易业务的目的或在何贸易业务的过程中，公开陈列或分发给公众使用该侵权复制品；或 (二百三十八) 某人可为任何贸易业务的目的或在何贸易业务的过程中，分发或传播该侵权复制品；或 (二百三十九) 某人可为任何贸易业务的目的或在何贸易业务的过程中，公开陈列或分发给公众使用该侵权复制品；或 (二百四十) 某人可为任何贸易业务的目的或在何贸易业务的过程中，分发或传播该侵权复制品；或 (二百四十一) 某人可为任何贸易业务的目的或在何贸易业务的过程中，公开陈列或分发给公众使用该侵权复制品；或 (二百四十二) 某人可为任何贸易业务的目的或在何贸易业务的过程中，分发或传播该侵权复制品；或 (二百四十三) 某人可为任何贸易业务的目的或在何贸易业务的过程中，公开陈列或分发给公众使用该侵权复制品；或 (二百四十四) 某人可为任何贸易业务的目的或在何贸易业务的过程中，分发或传播该侵权复制品；或 (二百四十五) 某人可为任何贸易业务的目的或在何贸易业务的过程中，公开陈列或分发给公众使用该侵权复制品；或 (二百四十六) 某人可为任何贸易业务的目的或在何贸易业务的过程中，分发或传播该侵权复制品；或 (二百四十七) 某人可为任何贸易业务的目的或在何贸易业务的过程中，公开陈列或分发给公众使用该侵权复制品；或 (二百四十八) 某人可为任何贸易业务的目的或在何贸易业务的过程中，分发或传播该侵权复制品；或 (二百四十九) 某人可为任何贸易业务的目的或在何贸易业务的过程中，公开陈列或分发给公众使用该侵权复制品；或 (二百五十) 某人可为任何贸易业务的目的或在何贸易业务的过程中，分发或传播该侵权复制品；或 (二百五十一) 某人可为任何贸易业务的目的或在何贸易业务的过程中，公开陈列或分发给公众使用该侵权复制品；或 (二百五十二) 某人可为任何贸易业务的目的或在何贸易业务的过程中，分发或传播该侵权复制品；或 (二百五十三) 某人可为任何贸易业务的目的或在何贸易业务的过程中，公开陈列或分发给公众使用该侵权复制品；或 (二百五十四) 某人可为任何贸易业务的目的或在何贸易业务的过程中，分发或传播该侵权复制品；或 (二百五十五) 某人可为任何贸易业务的目的或在何贸易业务的过程中，公开陈列或分发给公众使用该侵权复制品；或 (二百五十六) 某人可为任何贸易业务的目的或在何贸易业务的过程中，分发或传播该侵权复制品；或 (二百五十七) 某人可为任何贸易业务的目的或在何贸易业务的过程中，公开陈列或分发给公众使用该侵权复制品；或 (二百五十八) 某人可为任何贸易业务的目的或在何贸易业务的过程中，分发或传播该侵权复制品；或 (二百五十九) 某人可为任何贸易业务的目的或在何贸易业务的过程中，公开陈列或分发给公众使用该侵权复制品；或 (二百六十) 某人可为任何贸易业务的目的或在何贸易业务的过程中，分发或传播该侵权复制品；或 (二百六十一) 某人可为任何贸易业务的目的或在何贸易业务的过程中，公开陈列或分发给公众使用该侵权复制品；或 (二百六十二) 某人可为任何贸易业务的目的或在何贸易业务的过程中，分发或传播该侵权复制品；或 (二百六十三) 某人可为任何贸易业务的目的或在何贸易业务的过程中，公开陈列或分发给公众使用该侵权复制品；或 (二百六十四) 某人可为任何贸易业务的目的或在何贸易业务的过程中，分发或传播该侵权复制品；或 (二百六十五) 某人可为任何贸易业务的目的或在何贸易业务的过程中，公开陈列或分发给公众使用该侵权复制品；或 (二百六十六) 某人可为任何贸易业务的目的或在何贸易业务的过程中，分发或传播该侵权复制品；或 (二百六十七) 某人可为任何贸易业务的目的或在何贸易业务的过程中，公开陈列或分发给公众使用该侵权复制品；或 (二百六十八) 某人可为任何贸易业务的目的或在何贸易业务的过程中，分发或传播该侵权复制品；或 (二百六十九) 某人可为任何贸易业务的目的或在何贸易业务的过程中，公开陈列或分发给公众使用该侵权复制品；或 (二百七十) 某人可为任何贸易业务的目的或在何贸易业务的过程中，分发或传播该侵权复制品；或 (二百七十一) 某人可为任何贸易业务的目的或在何贸易业务的过程中，公开陈列或分发给公众使用该侵权复制品；或 (二百七十二) 某人可为任何贸易业务的目的或在何贸易业务的过程中，分发或传播该侵权复制品；或 (二百七十三) 某人可为任何贸易业务的目的或在何贸易业务的过程中，公开陈列或分发给公众使用该侵权复制品；或 (二百七十四) 某人可为任何贸易业务的目的或在何贸易业务的过程中，分发或传播该侵权复制品；或 (二百七十五) 某人可为任何贸易业务的目的或在何贸易业务的过程中，公开陈列或分发给公众使用该侵权复制品；或 (二百七十六) 某人可为任何贸易业务的目的或在何贸易业务的过程中，分发或传播该侵权复制品；或 (二百七十七) 某人可为任何贸易业务的目的或在何贸易业务的过程中，公开陈列或分发给公众使用该侵权复制品；或 (二百七十八) 某人可为任何贸易业务的目的或在何贸易业务的过程中，分发或传播该侵权复制品；或 (二百七十九) 某人可为任何贸易业务的目的或在何贸易业务的过程中，公开陈列或分发给公众使用该侵权复制品；或 (二百八十) 某人可为任何贸易业务的目的或在何贸易业务的过程中，分发或传播该侵权复制品；或 (二百八十一) 某人可为任何贸易业务的目的或在何贸易业务的过程中，公开陈列或分发给公众使用该侵权复制品；或 (二百八十二) 某人可为任何贸易业务的目的或在何贸易业务的过程中，分发或传播该侵权复制品；或 (二百八十三) 某人可为任何贸易业务的目的或在何贸易业务的过程中，公开陈列或分发给公众使用该侵权复制品；或 (二百八十四) 某人可为任何贸易业务的目的或在何贸易业务的过程中，分发或传播该侵权复制品；或 (二百八十五) 某人可为任何贸易业务的目的或在何贸易业务的过程中，公开陈列或分发给公众使用该侵权复制品；或 (二百八十六) 某人可为任何贸易业务的目的或在何贸易业务的过程中，分发或传播该侵权复制品；或 (二百八十七) 某人可为任何贸易业务的目的或在何贸易业务的过程中，公开陈列或分发给公众使用该侵权复制品；或 (二百八十八) 某人可为任何贸易业务的目的或在何贸易业务的过程中，分发或传播该侵权复制品；或 (二百八十九) 某人可为任何贸易业务的目的或在何贸易业务的过程中，公开陈列或分发给公众使用该侵权复制品；或 (二百九十) 某人可为任何贸易业务的目的或在何贸易业务的过程中，分发或传播该侵权复制品；或 (二百九十一) 某人可为任何贸易业务的目的或在何贸易业务的过程中，公开陈列或分发给公众使用该侵权复制品；或 (二百九十二) 某人可为任何贸易业务的目的或在何贸易业务的过程中，分发或传播该侵权复制品；或 (二百九十三) 某人可为任何贸易业务的目的或在何贸易业务的过程中，公开陈列或分发给公众使用该侵权复制品；或 (二百九十四) 某人可为任何贸易业务的目的或在何贸易业务的过程中，分发或传播该侵权复制品；或 (二百九十五) 某人可为任何贸易业务的目的或在何贸易业务的过程中，公开陈列或分发给公众使用该侵权复制品；或 (二百九十六) 某人可为任何贸易业务的目的或在何贸易业务的过程中，分发或传播该侵权复制品；或 (二百九十七) 某人可为任何贸易业务的目的或在何贸易业务的过程中，公开陈列或分发给公众使用该侵权复制品；或 (二百九十八) 某人可为任何贸易业务的目的或在何贸易业务的过程中，分发或传播该侵权复制品；或 (二百九十九) 某人可为任何贸易业务的目的或在何贸易业务的过程中，公开陈列或分发给公众使用该侵权复制品；或 (三百) 某人可为任何贸易业务的目的或在何贸易业务的过程中，分发或传播该侵权复制品；或 (三百零一) 某人可为任何贸易业务的目的或在何贸易业务的过程中，公开陈列或分发给公众使用该侵权复制品；或 (三百零二) 某人可为任何贸易业务的目的或在何贸易业务的过程中，分发或传播该侵权复制品；或 (三百零三) 某人可为任何贸易业务的目的或在何贸易业务的过程中，公开陈列或分发给公众使用该侵权复制品；或 (三百零四) 某人可为任何贸易业务的目的或在何贸易业务的过程中，分发或传播该侵权复制品；或 (三百零五) 某人可为任何贸易业务的目的或在何贸易业务的过程中，公开陈列或分发给公众使用该侵权复制品；或 (三百零六) 某人可为任何贸易业务的目的或在何贸易业务的过程中，分发或传播该侵权复制品；或 (三百零七) 某人可为任何贸易业务的目的或在何贸易业务的过程中，公开陈列或分发给公众使用该侵权复制品；或 (三百零八) 某人可为任何贸易业务的目的或在何贸易业务的过程中，分发或传播该侵权复制品；或 (三百零九) 某人可为任何贸易业务的目的或在何贸易业务的过程中，公开陈列或分发给公众使用该侵权复制品；或 (三百一十) 某人可为任何贸易业务的目的或在何贸易业务的过程中，分发或传播该侵权复制品；或 (三百一十一) 某人可为任何贸易业务的目的或在何贸易业务的过程中，公开陈列或分发给公众使用该侵权复制品；或 (三百一十二) 某人可为任何贸易业务的目的或在何贸易业务的过程中，分发或传播该侵权复制品；或 (三百一十三) 某人可为任何贸易业务的目的或在何贸易业务的过程中，公开陈列或分发给公众使用该侵权复制品；或 (三百一十四) 某人可为任何贸易业务的目的或在何贸易业务的过程中，分发或传播该侵权复制品；或 (三百一十五) 某人可为任何贸易业务的目的或在何贸易业务的过程中，公开陈列或分发给公众使用该侵权复制品；或 (三百一十六) 某人可为任何贸易业务的目的或在何贸易业务的过程中，分发或传播该侵权复制品；或 (三百一十七) 某人可为任何贸易业务的目的或在何贸易业务的过程中，公开陈列或分发给公众使用该侵权复制品；或 (三百一十八) 某人可为任何贸易业务的目的或在何贸易业务的过程中，分发或传播该侵权复制品；或 (三百一十九) 某人可为任何贸易业务的目的或在何贸易业务的过程中，公开陈列或分发给公众使用该侵权复制品；或 (三百二十) 某人可为任何贸易业务的目的或在何贸易业务的过程中，分发或传播该侵权复制品；或 (三百二十一) 某人可为任何贸易业务的目的或在何贸易业务的过程中，公开陈列或分发给公众使用该侵权复制品；或 (三百二十二) 某人可为任何贸易业务的目的或在何贸易业务的过程中，分发或传播该侵权复制品；或 (三百二十三) 某人可为任何贸易业务的目的或在何贸易业务的过程中，公开陈列或分发给公众使用该侵权复制品；或 (三百二十四) 某人可为任何贸易业务的目的或在何贸易业务的过程中，分发或传播该侵权复制品；或 (三百二十五) 某人可为任何贸易业务的目的或在何贸易业务的过程中，公开陈列或分发给公众使用该侵权复制品；或 (三百二十六) 某人可为任何贸易业务的目的或在何贸易业务的过程中，分发或传播该侵权复制品；或 (三百二十七) 某人可为任何贸易业务的目的或在何贸易业务的过程中，公开陈列或分发给公众使用该侵权复制品；或 (三百二十八) 某人可为任何贸易业务的目的或在何贸易业务的过程中，分发或传播该侵权复制品；或 (三百二十九) 某人可为任何贸易业务的目的或在何贸易业务的过程中，公开陈列或分发给公众使用该侵权复制品；或 (三百三十) 某人可为任何贸易业务的目的或在何贸易业务的过程中，分发或传播该侵权复制品；或 (三百三十一) 某人可为任何贸易业务的目的或在何贸易业务的过程中，公开陈列或分发给公众使用该侵权复制品；或 (三百三十二) 某人可为任何贸易业务的目的或在何贸易业务的过程中，分发或传播该侵权复制品；或 (三百三十三) 某人可为任何贸易业务的目的或在何贸易业务的过程中，公开陈列或分发给公众使用该侵权复制品；或 (三百三十四) 某人可为任何贸易业务的目的或在何贸易业务的过程中，分发或传播该侵权复制品；或 (三百三十五) 某人可为任何贸易业务的目的或在何贸易业务的过程中，公开陈列或分发给公众使用该侵权复制品；或 (三百三十六) 某人可为任何贸易业务的目的或在何贸易业务的过程中，分发或传播该侵权复制品；或 (三百三十七) 某人可为任何贸易业务的目的或在何贸易业务的过程中，公开陈列或分发给公众使用该侵权复制品；或 (三百三十八) 某人可为任何贸易业务的目的或在何贸易业务的过程中，分发或传播该侵权复制品；或 (三百三十九) 某人可为任何贸易业务的目的或在何贸易业务的过程中，公开陈列或分发给公众使用该侵权复制品；或 (三百四十) 某人可为任何贸易业务的目的或在何贸易业务的过程中，分发或传播该侵权复制品；或 (三百四十一) 某人可为任何贸易业务的目的或在何贸易业务的过程中，公开陈列或分发给公众使用该侵权复制品；或 (三百四十二) 某人可为任何贸易业务的目的或在何贸易业务的过程中，分发或传播该侵权复制品；或 (三百四十三) 某人可为任何贸易业务的目的或在何贸易业务的过程中，公开陈列或分发给公众使用该侵权复制品；或 (三百四十四) 某人可为任何贸易业务的目的或在何贸易业务的过程中，分发或传播该侵权复制品；或 (三百四十五) 某人可为任何贸易业务的目的或在何贸易业务的过程中，公开陈列或分发给公众使用该侵权复制品；或 (三百四十六) 某人可为任何贸易业务的目的或在何贸易业务的过程中，分发或传播该侵权复制品；或 (三百四十七) 某人可为任何贸易业务的目的或在何贸易业务的过程中，公开陈列或分发给公众使用该侵权复制品；或 (三百四十八) 某人可为任何贸易业务的目的或在何贸易业务的过程中，分发或传播该侵权复制品；或 (三百四十九) 某人可为任何贸易业务的目的或在何贸易业务的过程中，公开陈列或分发给公众使用该侵权复制品；或 (三百五十) 某人可为任何贸易业务的目的或在何贸易业务的过程中，分发或传播该侵权复制品；或 (三百五十一) 某人可为任何贸易业务的目的或在何贸易业务的过程中，公开陈列或分发给公众使用该侵权复制品；或 (三百五十二) 某人可为任何贸易业务的目的或在何贸易业务的过程中，分发或传播该侵权复制品；或 (三百五十三) 某人可为任何贸易业务的目的或在何贸易业务的过程中，公开陈列或分发给公众使用该侵权复制品；或 (三百五十四) 某人可为任何贸易业务的目的或在何贸易业务的过程中，分发或传播该侵权复制品；或 (三百五十五) 某人可为任何贸易业务的目的或在何贸易业务的过程中，公开陈列或分发给公众使用该侵权复制品；或 (三百五十六) 某人可为任何贸易业务的目的或在何贸易业务的过程中，分发或传播该侵权复制品；或 (三百五十七) 某人可为任何贸易业务的目的或在何贸易业务的过程中，公开陈列或分发给公众使用该侵权复制品；或 (三百五十八) 某人可为任何贸易业务的目的或在何贸易业务的过程中，分发或传播该侵权复制品；或 (三百五十九) 某人可为任何贸易业务的目的或在何贸易业务的过程中，公开陈列或分发给公众使用该侵权复制品；或 (三百六十) 某人可为任何贸易业务的目的或在何贸易业务的过程中，分发或传播该侵权复制品；或 (三百六十一) 某人可为任何贸易业务的目的或在何贸易业务的过程中，公开陈列或分发给公众使用该侵权复制品；或 (三百六十二) 某人可为任何贸易业务的目的或在何贸易业务的过程中，分发或传播该侵权复制品；或 (三百六十三) 某人可为任何贸易业务的目的或在何贸易业务的过程中，公开陈列或分发给公众使用该侵权复制品；或 (三百六十四) 某人可为任何贸易业务的目的或在何贸易业务的过程中，分发或传播该侵权复制品；或 (三百六十五) 某人可为任何贸易业务的目的或在何贸易业务的过程中，公开陈列或分发给公众使用该侵权复制品；或 (三百六十六) 某人可为任何贸易业务的目的或在何贸易业务的过程中，分发或传播该侵权复制品；或 (三百六十七) 某人可为任何贸易业务的目的或在何贸易业务的过程中，公开陈列或分发给公众使用该侵权复制品；或 (三百六十八) 某人可为任何贸易业务的目的或在何贸易业务的过程中，分发或传播该侵权复制品；或 (三百六十九) 某人可为任何贸易业务的目的或在何贸易业务的过程中，公开陈列或分发给公众使用该侵权复制品；或 (三百七十) 某人可为任何贸易业务的目的或在何贸易业务的过程中，分发或传播该侵权复制品；或 (三百七十一) 某人可为任何贸易业务的目的或在何贸易业务的过程中，公开陈列或分发给公众使用该侵权复制品；或 (三百七十二) 某人可为任何贸易业务的目的或在何贸易业务的过程中，分发或传播该侵权复制品；或 (三百七十三) 某人可为任何贸易业务的目的或在何贸易业务的过程中，公开陈列或分发给公众使用该侵权复制品；或 (三百七十四) 某人可为任何贸易业务的目的或在何贸易业务的过程中，分发或传播该侵权复制品；或 (三百七十五) 某人可为任何贸易业务的目的或在何贸易业务的过程中，公开陈列或分发给公众使用该侵权复制品；或 (三百七十六) 某人可为任何贸易业务的目的或在何贸易业务的过程中，分发或传播该侵权复制品；或 (三百七十七) 某人可为任何贸易业务的目的或在何贸易业务的过程中，公开陈列或分发给公众使用该侵权复制品；或 (三百七十八) 某人可为任何贸易业务的目的或在何贸易业务的过程中，分发或传播该侵权复制品；或 (三百七十九) 某人可为任何贸易业务的目的或在何贸易业务的过程中，公开陈列或分发给公众使用该侵权复制品；或 (三百八十) 某人可为任何贸易业务的目的或在何贸易业务的过程中，分发或传播该侵权复制品；或 (三百八十一) 某人可为任何贸易业务的目的或在何贸易业务的过程中，公开陈列或分发给公众使用该侵权复制品；或 (三百八十二) 某人可为任何贸易业务的目的或在何贸易业务的过程中，分发或传播该侵权复制品；或 (三百八十三) 某人可为任何贸易业务的目的或在何贸易业务的过程中，公开陈列或分发给公众使用该侵权复制品；或 (三百八十四) 某人可为任何贸易业务的目的或在何贸易业务的过程中，分发或传播该侵权复制品；或 (三百八十五) 某人可为任何贸易业务的目的或在何贸易业务的过程中，公开陈列或分发给公众使用该侵权复制品；或 (三百八十六) 某人可为任何贸易业务的目的或在何贸易业务的过程中，分发或传播该侵权复制品；或 (三百八十七) 某人可为任何贸易业务的目的或在何贸易业务的过程中，公开陈列或分发给公众使用该侵权复制品；或	

	subsection (1) and sections 12 and 103, the person who commissioned the work— (a) has an exclusive licence to exploit the commissioned work for all purposes that could reasonably have been contemplated by the author and the person who commissioned the work at the time the work was commissioned; and (b) has the power to restrain any exploitation of the commissioned work for any purpose against which it could reasonably take objection.	
s.194	194. 著作权权利人的追续权解释 (1) 凡不同的权利人就同一作品的版权权利不享有以下全部或任何其他原因, 则就本条某项下的而言, 该作品的版权权利人即享有与该项目的有关的特别的权利。 (2) 凡版权权利人的任何方面是多于一人共同拥有的, 则本条中凡提及的版权权利人, 即视作有该等项目; 故此特别的是在须要取得版权权利人的许可的情况下, 须要取得所有该等项目的人的许可。 [Revised 1988 c. 48 s. 173 U.K.] 194. Construction of references to copyright owner (1) Where different persons are (whether in consequence of a partial assignment or otherwise) entitled to different aspects of copyright in a work, the copyright owner for any purpose of this Part is the person who is entitled to the aspect of copyright relevant for that purpose. (2) Where copyright (or any aspect of copyright) is owned by more than one person jointly, references in this Part to the copyright owner are to all the owners and to that, in particular, any requirement of the licence of the copyright owner requires the licence of all of them. [cf. 1988 c. 48 s. 173 U.K.]	多人分持权利时, 谁是“版权人”要视具体权利内容来拆分看。
s.2	2. 版权及版权作品 (1) 版权是按本部而言以下所列类别作品的产权—— (a) 原创的文字作品、戏剧作品、音乐作品或艺术品; (b) 声音记录; (c) 影片; (d) 摄影; (e) 已发表或尚未发表的作品; (f) 计算机程序; (g) 数据库; (h) 任何其他类别作品。 (2) 除非符合本部中享有版权权利所需具备的资格的规定(参阅第 177 条及该条所述的条件), 否则版权并不产生于任何作品。 (由 2022 年第 16 号修正案引入) [Revised 1988 c. 48 s. 1 U.K.] 2. Copyright and copyright works (1) Copyright is a property right which subsists in accordance with this Part in the following descriptions of work— (a) original literary, dramatic, musical or artistic works; (b) sound recordings, films, broadcasts or cable programmes; and (c) the typographical arrangement of published editions. (2) In this Part copyright work (copyright works) means a work in any of those descriptions in which copyright subsists in accordance with this Part and the provisions referred to there). [cf. 1988 c. 48 s. 1 U.K.]	版权权利对象: 文字、戏剧、音乐、艺术及录音录像等。
s.23	23. 因复制而侵犯版权 (1) 复制有关作品是任何类别的版权作品的版权所限制的行为; 在本部中, 凡提及复制及复制品, 均按以下条款解释: (2) 复制任何类别的版权作品, 包括制作或复制, 并以任何形式, 在电子或任何其他形式, 复制品包括平面或立体的复制品以及以任何形式复制的复制品。 (3) 就影片、电视、电影或有续作节目而言, 复制包括制作或复制影片、广播或有续作节目的全部或任何实质部分之任何影像的图片。 (5) 就发表作品的印刷版而言, 复制指制作或复制印刷版的复制品。 (6) 就任何类别的作品而言, 复制包括制作该等作品的短暂存在形式的复制品或为该等作品的其他用途而制作复制品。 [Revised 1988 c. 48 s. 17 U.K.] 23. Infringement of copyright by copying (1) The copying of works is an act restricted by the copyright in every description of copyright work, and references in this Part to copying and copies are construed as follows. (2) Copying of a work means reproducing the work in any material form. This includes storing the work in any medium or in electronic means. (3) In relation to an artistic work copying includes the making of a copy in 3 dimensions of a 2-dimensional work and the making of a copy in 2 dimensions of a 3-dimensional work. (4) Copying in relation to a film, television broadcast or cable programme includes making a photograph of the whole or any substantial part of any image forming part of the film, broadcast or cable programme. (5) Copying in relation to the typographical arrangement of a published edition means making a facsimile copy of the arrangement. (6) Copying in relation to any description of work includes the making of copies which are transient or are otherwise made for the purposes of the work. [cf. 1988 c. 48 s. 17 U.K.]	复制不只指印刷, 也包括电子的存储和临时副本。
s.24	24. 向公众发放复制品方式侵犯版权 (1) 向公众发放有关作品的复制品, 是任何类别的版权作品的版权所限制的行为。 (2) 在本部中, 凡提及向公众发放复制品的方式, 即指通过版权权利人或其代理人将以前从未在香港或其他地方发行的该作品的复制品发行的行为。 (3) 在本部中, 凡提及向公众发放复制品的复制品, 并不包括—— (a) 以前曾发行的该作品的复制品其后的再发, 包括复制、重制或再发(但参阅第 25 条); 以租方式发放复制品; 或 (b) 该等复制品其后输入。 (4) 在本部中, 凡提及向公众发放复制品, 包括复制品发放、再发、再输入或再输入。 [Revised 1988 c. 48 s. 18 U.K.] 24. Infringement by issue of copies to the public (1) The issue of copies of the work to the public is an act restricted by the copyright in every description of copyright work. (2) References in this Part to the issue of copies to the public are to the act of putting into circulation copies not previously put into circulation, in Hong Kong or elsewhere, by or with the consent of the copyright owner. (3) References in this Part to the issue of copies of a work to the public do not include— (a) any subsequent distribution, sale, hiring or loan of copies previously put into circulation (but see section 25: infringement by rental); or (b) any subsequent importation of those copies into Hong Kong. (4) References in this Part to the issue of copies of a work to the public include the issue of the original and the issue of copies in electronic form. (Amended E. 2 of 2019) [cf. 1988 c. 48 s. 18 U.K.]	首次向公众发放复制品会触发版权控制, 后续流转则视另条看。
s.25	25. 以租版权作品予公众方式侵犯版权 (1) 租任何类别下作品的复制品予公众, 是受该作品的版权所限制的行为。—— (a) 电影; (b) 声音记录; (c) 影片; (d) 就发表在声像记录下的文字作品、戏剧作品或艺术品; (由 2007 年第 15 号第 6 条修订; 由 2022 年第 16 号第 11 条修订) (2) 在本部中, 除本条以下各节另行规定外, 租制 (rental) 指为直接赚取经济或商业利润, 而令作品的复制品在将该作品将 (或予以) 租予公众使用。 (3) 在本部中, 租制 (rental) 并不包括—— (a) 在公共场合展示; 或 (b) 在公共场合播放。 (由 2022 年第 16 号第 11 条修订) (4) 提供予公开使用; 或 (由 2007 年第 15 号第 6 条修订) (5) 提供予公众看之。 (6) 在本部中, 凡提及租制作品的复制品, 包括租制作品的复制品。 [Revised 1988 c. 48 s. 18A U.K.] 25. Infringement by rental of work to the public (1) The rental of copies of any of the following works to the public is an act restricted by the copyright in the work— (a) a computer program; (b) a sound recording; (c) a film; (d) a literary, dramatic or musical work included in a sound recording. (Replaced 15 of 2007 s. 6. Amended 16 of 2022 s. 11) (2) In this Part, subject to the following provisions of this section, rental (rent) means making a copy of the work available for use, on terms that it will or may be returned, for direct or indirect economic or commercial advantage. (3) The expression “rental” does not include— (a) making available for the purpose of public performance, playing or showing in public or communicating to the public; (Amended 16 of 2022 s. 11) (b) making available for the purpose of exhibition in public; or (c) making available for on-the-spot reference use. (4) References in this Part to the rental of copies of a work include the rental of the original. [cf. 1988 c. 48 s. 18A U.K.]	把作品复制品拿去租, 很多情况下也算受版权控制的行为。
s.30	30. 间接侵犯版权: 输入或输出侵犯版权复制品供他人未获该作品的版权所有人的人特许, 将该作品的复制品输入或输出香港, 而该通知有理由相信该复制品是该作品的侵犯版权复制品, 而且他输入或输出该复制品并非供自己私人及家居使用, 即属侵犯版权的行为。 [Revised 1988 c. 48 s. 22 U.K.] 30. Secondary infringement: importing or exporting infringing copy The copyright in a work is infringed by a person who, without the licence of the copyright owner, imports into Hong Kong or exports from Hong Kong, otherwise than for his private and domestic use, a copy of the work which is, and which he knows or has reason to believe to be, an infringing copy of the work. [cf. 1988 c. 48 s. 22 U.K.]	明知是侵权复制品还进口(非私人使用), 会构成侵权。
s.31	31. 间接侵犯版权: 进行侵犯版权复制品交易 (由 2022 年第 16 号第 16 条修订) (1) 任何人未获作品的版权所有人的特许, 就该作品的复制品进行交易以下行为, 而他通知或有理由相信该复制品是该作品的侵犯版权复制品, 即属侵犯该作品的版权。—— (由 2004 年第 6 号第 2 条修订; 由 2007 年第 15 号第 7 条修订) (a) 在任何贸易或业务的过程中, 分发或分发该复制品; 或 (由 2000 年第 64 号第 2 条修订; 由 2007 年第 15 号第 7 条修订) (b) 将复制品输入、出租、变卖或出售或交付出租, 或为任何贸易或业务的目的或在任何贸易或业务的过程中, 公开分发或分发该复制品; 或 (由 2000 年第 64 号第 2 条修订; 由 2007 年第 15 号第 7 条修订) (c) 并非为任何贸易或业务的目的, 亦并非为任何贸易或业务的目的, 分发或分发该复制品; 或 (由 2000 年第 64 号第 2 条修订; 由 2007 年第 15 号第 7 条修订) (d) 分发或分发该复制品, 有贸易或业务的目的, 或为任何贸易或业务的目的, 或为任何贸易或业务的目的, 分发或分发该复制品; 或 (由 2000 年第 64 号第 2 条修订; 由 2007 年第 15 号第 7 条修订) (e) 分发或分发该复制品, 有贸易或业务的目的, 或为任何贸易或业务的目的, 或为任何贸易或业务的目的, 分发或分发该复制品; 或 (由 2000 年第 64 号第 2 条修订; 由 2007 年第 15 号第 7 条修订) (f) 分发或分发该复制品, 有贸易或业务的目的, 或为任何贸易或业务的目的, 或为任何贸易或业务的目的, 分发或分发该复制品; 或 (由 2000 年第 64 号第 2 条修订; 由 2007 年第 15 号第 7 条修订) (g) 分发或分发该复制品, 有贸易或业务的目的, 或为任何贸易或业务的目的, 或为任何贸易或业务的目的, 分发或分发该复制品; 或 (由 2000 年第 64 号第 2 条修订; 由 2007 年第 15 号第 7 条修订) (h) 分发或分发该复制品, 有贸易或业务的目的, 或为任何贸易或业务的目的, 或为任何贸易或业务的目的, 分发或分发该复制品; 或 (由 2000 年第 64 号第 2 条修订; 由 2007 年第 15 号第 7 条修订) (i) 分发或分发该复制品, 有贸易或业务的目的, 或为任何贸易或业务的目的, 或为任何贸易或业务的目的, 分发或分发该复制品; 或 (由 2000 年第 64 号第 2 条修订; 由 2007 年第 15 号第 7 条修订) (j) 分发或分发该复制品, 有贸易或业务的目的, 或为任何贸易或业务的目的, 或为任何贸易或业务的目的, 分发或分发该复制品; 或 (由 2000 年第 64 号第 2 条修订; 由 2007 年第 15 号第 7 条修订) (k) 分发或分发该复制品, 有贸易或业务的目的, 或为任何贸易或业务的目的, 或为任何贸易或业务的目的, 分发或分发该复制品; 或 (由 2000 年第 64 号第 2 条修订; 由 2007 年第 15 号第 7 条修订) (l) 分发或分发该复制品, 有贸易或业务的目的, 或为任何贸易或业务的目的, 或为任何贸易或业务的目的, 分发或分发该复制品; 或 (由 2000 年第 64 号第 2 条修订; 由 2007 年第 15 号第 7 条修订) (m) 分发或分发该复制品, 有贸易或业务的目的, 或为任何贸易或业务的目的, 或为任何贸易或业务的目的, 分发或分发该复制品; 或 (由 2000 年第 64 号第 2 条修订; 由 2007 年第 15 号第 7 条修订) (n) 分发或分发该复制品, 有贸易或业务的目的, 或为任何贸易或业务的目的, 或为任何贸易或业务的目的, 分发或分发该复制品; 或 (由 2000 年第 64 号第 2 条修订; 由 2007 年第 15 号第 7 条修订) (o) 分发或分发该复制品, 有贸易或业务的目的, 或为任何贸易或业务的目的, 或为任何贸易或业务的目的, 分发或分发该复制品; 或 (由 2000 年第 64 号第 2 条修订; 由 2007 年第 15 号第 7 条修订) (p) 分发或分发该复制品, 有贸易或业务的目的, 或为任何贸易或业务的目的, 或为任何贸易或业务的目的, 分发或分发该复制品; 或 (由 2000 年第 64 号第 2 条修订; 由 2007 年第 15 号第 7 条修订) (q) 分发或分发该复制品, 有贸易或业务的目的, 或为任何贸易或业务的目的, 或为任何贸易或业务的目的, 分发或分发该复制品; 或 (由 2000 年第 64 号第 2 条修订; 由 2007 年第 15 号第 7 条修订) (r) 分发或分发该复制品, 有贸易或业务的目的, 或为任何贸易或业务的目的, 或为任何贸易或业务的目的, 分发或分发该复制品; 或 (由 2000 年第 64 号第 2 条修订; 由 2007 年第 15 号第 7 条修订) (s) 分发或分发该复制品, 有贸易或业务的目的, 或为任何贸易或业务的目的, 或为任何贸易或业务的目的, 分发或分发该复制品; 或 (由 2000 年第 64 号第 2 条修订; 由 2007 年第 15 号第 7 条修订) (t) 分发或分发该复制品, 有贸易或业务的目的, 或为任何贸易或业务的目的, 或为任何贸易或业务的目的, 分发或分发该复制品; 或 (由 2000 年第 64 号第 2 条修订; 由 2007 年第 15 号第 7 条修订) (u) 分发或分发该复制品, 有贸易或业务的目的, 或为任何贸易或业务的目的, 或为任何贸易或业务的目的, 分发或分发该复制品; 或 (由 2000 年第 64 号第 2 条修订; 由 2007 年第 15 号第 7 条修订) (v) 分发或分发该复制品, 有贸易或业务的目的, 或为任何贸易或业务的目的, 或为任何贸易或业务的目的, 分发或分发该复制品; 或 (由 2000 年第 64 号第 2 条修订; 由 2007 年第 15 号第 7 条修订) (w) 分发或分发该复制品, 有贸易或业务的目的, 或为任何贸易或业务的目的, 或为任何贸易或业务的目的, 分发或分发该复制品; 或 (由 2000 年第 64 号第 2 条修订; 由 2007 年第 15 号第 7 条修订) (x) 分发或分发该复制品, 有贸易或业务的目的, 或为任何贸易或业务的目的, 或为任何贸易或业务的目的, 分发或分发该复制品; 或 (由 2000 年第 64 号第 2 条修订; 由 2007 年第 15 号第 7 条修订) (y) 分发或分发该复制品, 有贸易或业务的目的, 或为任何贸易或业务的目的, 或为任何贸易或业务的目的, 分发或分发该复制品; 或 (由 2000 年第 64 号第 2 条修订; 由 2007 年第 15 号第 7 条修订) (z) 分发或分发该复制品, 有贸易或业务的目的, 或为任何贸易或业务的目的, 或为任何贸易或业务的目的, 分发或分发该复制品; 或 (由 2000 年第 64 号第 2 条修订; 由 2007 年第 15 号第 7 条修订) (aa) 分发或分发该复制品, 有贸易或业务的目的, 或为任何贸易或业务的目的, 或为任何贸易或业务的目的, 分发或分发该复制品; 或 (由 2000 年第 64 号第 2 条修订; 由 2007 年第 15 号第 7 条修订) (ab) 分发或分发该复制品, 有贸易或业务的目的, 或为任何贸易或业务的目的, 或为任何贸易或业务的目的, 分发或分发该复制品; 或 (由 2000 年第 64 号第 2 条修订; 由 2007 年第 15 号第 7 条修订) (ac) 分发或分发该复制品, 有贸易或业务的目的, 或为任何贸易或业务的目的, 或为任何贸易或业务的目的, 分发或分发该复制品; 或 (由 2000 年第 64 号第 2 条修订; 由 2007 年第 15 号第 7 条修订) (ad) 分发或分发该复制品, 有贸易或业务的目的, 或为任何贸易或业务的目的, 或为任何贸易或业务的目的, 分发或分发该复制品; 或 (由 2000 年第 64 号第 2 条修订; 由 2007 年第 15 号第 7 条修订) (ae) 分发或分发该复制品, 有贸易或业务的目的, 或为任何贸易或业务的目的, 或为任何贸易或业务的目的, 分发或分发该复制品; 或 (由 2000 年第 64 号第 2 条修订; 由 2007 年第 15 号第 7 条修订) (af) 分发或分发该复制品, 有贸易或业务的目的, 或为任何贸易或业务的目的, 或为任何贸易或业务的目的, 分发或分发该复制品; 或 (由 2000 年第 64 号第 2 条修订; 由 2007 年第 15 号第 7 条修订) (ag) 分发或分发该复制品, 有贸易或业务的目的, 或为任何贸易或业务的目的, 或为任何贸易或业务的目的, 分发或分发该复制品; 或 (由 2000 年第 64 号第 2 条修订; 由 2007 年第 15 号第 7 条修订) (ah) 分发或分发该复制品, 有贸易或业务的目的, 或为任何贸易或业务的目的, 或为任何贸易或业务的目的, 分发或分发该复制品; 或 (由 2000 年第 64 号第 2 条修订; 由 2007 年第 15 号第 7 条修订) (ai) 分发或分发该复制品, 有贸易或业务的目的, 或为任何贸易或业务的目的, 或为任何贸易或业务的目的, 分发或分发该复制品; 或 (由 2000 年第 64 号第 2 条修订; 由 2007 年第 15 号第 7 条修订) (aj) 分发或分发该复制品, 有贸易或业务的目的, 或为任何贸易或业务的目的, 或为任何贸易或业务的目的, 分发或分发该复制品; 或 (由 2000 年第 64 号第 2 条修订; 由 2007 年第 15 号第 7 条修订) (ak) 分发或分发该复制品, 有贸易或业务的目的, 或为任何贸易或业务的目的, 或为任何贸易或业务的目的, 分发或分发该复制品; 或 (由 2000 年第 64 号第 2 条修订; 由 2007 年第 15 号第 7 条修订) (al) 分发或分发该复制品, 有贸易或业务的目的, 或为任何贸易或业务的目的, 或为任何贸易或业务的目的, 分发或分发该复制品; 或 (由 2000 年第 64 号第 2 条修订; 由 2007 年第 15 号第 7 条修订) (am) 分发或分发该复制品, 有贸易或业务的目的, 或为任何贸易或业务的目的, 或为任何贸易或业务的目的, 分发或分发该复制品; 或 (由 2000 年第 64 号第 2 条修订; 由 2007 年第 15 号第 7 条修订) (an) 分发或分发该复制品, 有贸易或业务的目的, 或为任何贸易或业务的目的, 或为任何贸易或业务的目的, 分发或分发该复制品; 或 (由 2000 年第 64 号第 2 条修订; 由 2007 年第 15 号第 7 条修订) (ao) 分发或分发该复制品, 有贸易或业务的目的, 或为任何贸易或业务的目的, 或为任何贸易或业务的目的, 分发或分发该复制品; 或 (由 2000 年第 64 号第 2 条修订; 由 2007 年第 15 号第 7 条修订) (ap) 分发或分发该复制品, 有贸易或业务的目的, 或为任何贸易或业务的目的, 或为任何贸易或业务的目的, 分发或分发该复制品; 或 (由 2000 年第 64 号第 2 条修订; 由 2007 年第 15 号第 7 条修订) (aq) 分发或分发该复制品, 有贸易或业务的目的, 或为任何贸易或业务的目的, 或为任何贸易或业务的目的, 分发或分发该复制品; 或 (由 2000 年第 64 号第 2 条修订; 由 2007 年第 15 号第 7 条修订) (ar) 分发或分发该复制品, 有贸易或业务的目的, 或为任何贸易或业务的目的, 或为任何贸易或业务的目的, 分发或分发该复制品; 或 (由 2000 年第 64 号第 2 条修订; 由 2007 年第 15 号第 7 条修订) (as) 分发或分发该复制品, 有贸易或业务的目的, 或为任何贸易或业务的目的, 或为任何贸易或业务的目的, 分发或分发该复制品; 或 (由 2000 年第 64 号第 2 条修订; 由 2007 年第 15 号第 7 条修订) (at) 分发或分发该复制品, 有贸易或业务的目的, 或为任何贸易或业务的目的, 或为任何贸易或业务的目的, 分发或分发该复制品; 或 (由 2000 年第 64 号第 2 条修订; 由 2007 年第 15 号第 7 条修订) (au) 分发或分发该复制品, 有贸易或业务的目的, 或为任何贸易或业务的目的, 或为任何贸易或业务的目的, 分发或分发该复制品; 或 (由 2000 年第 64 号第 2 条修订; 由 2007 年第 15 号第 7 条修订) (av) 分发或分发该复制品, 有贸易或业务的目的, 或为任何贸易或业务的目的, 或为任何贸易或业务的目的, 分发或分发该复制品; 或 (由 2000 年第 64 号第 2 条修订; 由 2007 年第 15 号第 7 条修订) (aw) 分发或分发该复制品, 有贸易或业务的目的, 或为任何贸易或业务的目的, 或为任何贸易或业务的目的, 分发或分发该复制品; 或 (由 2000 年第 64 号第 2 条修订; 由 2007 年第 15 号第 7 条修订) (ax) 分发或分发该复制品, 有贸易或业务的目的, 或为任何贸易或业务的目的, 或为任何贸易或业务的目的, 分发或分发该复制品; 或 (由 2000 年第 64 号第 2 条修订; 由 2007 年第 15 号第 7 条修订) (ay) 分发或分发该复制品, 有贸易或业务的目的, 或为任何贸易或业务的目的, 或为任何贸易或业务的目的, 分发或分发该复制品; 或 (由 2000 年第 64 号第 2 条修订; 由 2007 年第 15 号第 7 条修订) (az) 分发或分发该复制品, 有贸易或业务的目的, 或为任何贸易或业务的目的, 或为任何贸易或业务的目的, 分发或分发该复制品; 或 (由 2000 年第 64 号第 2 条修订; 由 2007 年第 15 号第 7 条修订) (ba) 分发或分发该复制品, 有贸易或业务的目的, 或为任何贸易或业务的目的, 或为任何贸易或业务的目的, 分发或分发该复制品; 或 (由 2000 年第 64 号第 2 条修订; 由 2007 年第 15 号第 7 条修订) (bb) 分发或分发该复制品, 有贸易或业务的目的, 或为任何贸易或业务的目的, 或为任何贸易或业务的目的, 分发或分发该复制品; 或 (由 2000 年第 64 号第 2 条修订; 由 2007 年第 15 号第 7 条修订) (bc) 分发或分发该复制品, 有贸易或业务的目的, 或为任何贸易或业务的目的, 或为任何贸易或业务的目的, 分发或分发该复制品; 或 (由 2000 年第 64 号第 2 条修订; 由 2007 年第 15 号第 7 条修订) (bd) 分发或分发该复制品, 有贸易或业务的目的, 或为任何贸易或业务的目的, 或为任何贸易或业务的目的, 分发或分发该复制品; 或 (由 2000 年第 64 号第 2 条修订; 由 2007 年第 15 号第 7 条修订) (be) 分发或分发该复制品, 有贸易或业务的目的, 或为任何贸易或业务的目的, 或为任何贸易或业务的目的, 分发或分发该复制品; 或 (由 2000 年第 64 号第 2 条修订; 由 2007 年第 15 号第 7 条修订) (bf) 分发或分发该复制品, 有贸易或业务的目的, 或为任何贸易或业务的目的, 或为任何贸易或业务的目的, 分发或分发该复制品; 或 (由 2000 年第 64 号第 2 条修订; 由 2007 年第 15 号第 7 条修订) (bg) 分发或分发该复制品, 有贸易或业务的目的, 或为任何贸易或业务的目的, 或为任何贸易或业务的目的, 分发或分发该复制品; 或 (由 2000 年第 64 号第 2 条修订; 由 2007 年第 15 号第 7 条修订) (bh) 分发或分发该复制品, 有贸易或业务的目的, 或为任何贸易或业务的目的, 或为任何贸易或业务的目的, 分发或分发该复制品; 或 (由 2000 年第 64 号第 2 条修订; 由 2007 年第 15 号第 7 条修订) (bi) 分发或分发该复制品, 有贸易或业务的目的, 或为任何贸易或业务的目的, 或为任何贸易或业务的目的, 分发或分发该复制品; 或 (由 2000 年第 64 号第 2 条修订; 由 2007 年第 15 号第 7 条修订) (bj) 分发或分发该复制品, 有贸易或业务的目的, 或为任何贸易或业务的目的, 或为任何贸易或业务的目的, 分发或分发该复制品; 或 (由 2000 年第 64 号第 2 条修订; 由 2007 年第 15 号第 7 条修订) (bk) 分发或分发该复制品, 有贸易或业务的目的, 或为任何贸易或业务的目的, 或为任何贸易或业务的目的, 分发或分发该复制品; 或 (由 2000 年第 64 号第 2 条修订; 由 2007 年第 15 号第 7 条修订) (bl) 分发或分发该复制品, 有贸易或业务的目的, 或为任何贸易或业务的目的, 或为任何贸易或业务的目的, 分发或分发该复制品; 或 (由 2000 年第 64 号第 2 条修订; 由 2007 年第 15 号第 7 条修订) (bm) 分发或分发该复制品, 有贸易或业务的目的, 或为任何贸易或业务的目的, 或为任何贸易或业务的目的, 分发或分发该复制品; 或 (由 2000 年第 64 号第 2 条修订; 由 2007 年第 15 号第 7 条修订) (bn) 分发或分发该复制品, 有贸易或业务的目的, 或为任何贸易或业务的目的, 或为任何贸易或业务的目的, 分发或分发该复制品; 或 (由 2000 年第 64 号第 2 条修订; 由 2007 年第 15 号第 7 条修订) (bo) 分发或分发该复制品, 有贸易或业务的目的, 或为任何贸易或业务的目的, 或为任何贸易或业务的目的, 分发或分发该复制品; 或 (由 2000 年第 64 号第 2 条修订; 由 2007 年第 15 号第 7 条修订) (bp) 分发或分发该复制品, 有贸易或业务的目的, 或为任何贸易或业务的目的, 或为任何贸易或业务的目的, 分发或分发该复制品; 或 (由 2000 年第 64 号第 2 条修订; 由 2007 年第 15 号第 7 条修订) (bq) 分发或分发该复制品, 有贸易或业务的目的, 或为任何贸易或业务的目的, 或为任何贸易或业务的目的, 分发或分发该复制品; 或 (由 2000 年第 64 号第 2 条修订; 由 2007 年第 15 号第 7 条修订) (br) 分发或分发该复制品, 有贸易或业务的目的, 或为任何贸易或业务的目的, 或为任何贸易或业务的目的, 分发或分发该复制品; 或 (由 2000 年第 64 号第 2 条修订; 由 2007 年第 15 号第 7 条修订) (bs) 分发或分发该复制品, 有贸易或业务的目的, 或为任何贸易或业务的目的, 或为任何贸易或业务的目的, 分发或分发该复制品; 或 (由 2000 年第 64 号第 2 条修订; 由 2007 年第 15 号第 7 条修订) (bt) 分发或分发该复制品, 有贸易或业务的目的, 或为任何贸易或业务的目的, 或为任何贸易或业务的目的, 分发或分发该复制品; 或 (由 2000 年第 64 号第 2 条修订; 由 2007 年第 15 号第 7 条修订) (bu) 分发或分发该复制品, 有贸易或业务的目的, 或为任何贸易或业务的目的, 或为任何贸易或业务的目的, 分发或分发该复制品; 或 (由 2000 年第 64 号第 2 条修订; 由 2007 年第 15 号第 7 条修订) (bv) 分发或分发该复制品, 有贸易或业务的目的, 或为任何贸易或业务的目的, 或为任何贸易或业务的目的, 分发或分发该复制品; 或 (由 2000 年第 64 号第 2 条修订; 由 2007 年第 15 号第 7 条修订) (bw) 分发或分发该复制品, 有贸易或业务的目的, 或为任何贸易或业务的目的, 或为任何贸易或业务的目的, 分发或分发该复制品; 或 (由 2000 年第 64 号第 2 条修订; 由 2007 年第 15 号第 7 条修订) (bx) 分发或分发该复制品, 有贸易或业务的目的, 或为任何贸易或业务的目的, 或为任何贸易或业务的目的, 分发或分发该复制品; 或 (由 2000 年第 64 号第 2 条修订; 由 2007 年第 15 号第 7 条修订) (by) 分发或分发该复制品, 有贸易或业务的目的, 或为任何贸易或业务的目的, 或为任何贸易或业务的目的, 分发或分发该复制品; 或 (由 2000 年第 64 号第 2 条修订; 由 2007 年第 15 号第 7 条修订) (bz) 分发或分发该复制品, 有贸易或业务的目的, 或为任何贸易或业务的目的, 或为任何贸易或业务的目的, 分发或分发该复制品; 或 (由 2000 年第 64 号第 2 条修订; 由 2007 年第 15 号第 7 条修订) (ca) 分发或分发该复制品, 有贸易或业务的目的, 或为任何贸易或业务的目的, 或为任何贸易或业务的目的, 分发或分发该复制品; 或 (由 2000 年第 64 号第 2 条修订; 由 2007 年第 15 号第 7 条修订) (cb) 分发或分发该复制品, 有贸易或业务的目的, 或为任何贸易或业务的目的, 或为任何贸易或业务的目的, 分发或分发该复制品; 或 (由 2000 年第 64 号第 2 条修订; 由 2007 年第 15 号第 7 条修订) (cc) 分发或分发该复制品, 有贸易或业务的目的, 或为任何贸易或业务的目的, 或为任何贸易或业务的目的, 分发或分发该复制品; 或 (由 2000 年第 64 号第 2 条修订; 由 2007 年第 15 号第 7 条修订) (cd) 分发或分发该复制品, 有贸易或业务的目的, 或为任何贸易或业务的目的, 或为任何贸易或业务的目的, 分发或分发该复制品; 或 (由 2000 年第 64 号第 2 条修订; 由 2007 年第 15 号第 7 条修订) (ce) 分发或分发该复制品, 有贸易或业务的目的, 或为任何贸易或业务的目的, 或为任何贸易或业务的目的, 分发或分发该复制品; 或 (由 2000 年第 64 号第 2 条修订; 由 2007 年第 15 号第 7 条修订) (cf) 分发或分发该复制品, 有贸易或业务的目的, 或为任何贸易或业务的目的, 或为任何贸易或业务的目的, 分发或分发该复制品; 或 (由 2000 年第 64 号第 2 条修订; 由 2007 年第 15 号第 7 条修订) (cg) 分发或分发该复制品, 有贸易或业务的目的, 或为任何贸易或业务的目的, 或为任何贸易或业务的目的, 分发或分发该复制品; 或 (由 2000 年第 64 号第 2 条修订; 由 2007 年第 15 号第 7 条修订) (ch) 分发或分发该复制品, 有贸易或业务的目的, 或为任何贸易或业务的目的, 或为任何贸易或业务的目的, 分发或分发该复制品; 或 (由 2000 年第 64 号第 2 条修订; 由 2007 年第 15 号第 7 条修订) (ci) 分发或分发该复制品, 有贸易或业务的目的, 或为任何贸易或业务的目的, 或为任何贸易或业务的目的, 分发或分发该复制品; 或 (由 2000 年第 64 号第 2 条修订; 由 2007 年第 15 号第 7 条修订) (cj) 分发或分发该复制品, 有贸易或业务的目的, 或为任何贸易或业务的目的, 或为任何贸易或业务的目的, 分发或分发该复制品; 或 (由 2000 年第 64 号第 2 条修订; 由 2007 年第 15 号第 7 条修订) (ck) 分发或分发该复制品, 有贸易或业务的目的, 或为任何贸易或业务的目的, 或为任何贸易或业务的目的, 分发或分发该复制品; 或 (由 2000 年第 64 号第 2 条修订; 由 2007 年第 15 号第 7 条修订) (cl) 分发或分发该复制品, 有贸易或业务的目的, 或为任何贸易或业务的目的, 或为任何贸易或业务的目的, 分发或分发该复制品; 或 (由 2000 年第 64 号第 2 条修订; 由 2007 年第 15 号第 7 条修订) (cm) 分发或分发该复制品, 有贸易或业务的目的, 或为任何贸易或业务的目的, 或为任何贸易或业务的目的, 分发或分发该复制品; 或 (由 2000 年第 64 号第 2 条修订; 由 2007 年第 15 号第 7 条修订) (cn) 分发或分发该复制品, 有贸易或业务的目的, 或为任何贸易或业务的目的, 或为任何贸易或业务的目的, 分发或分发该复制品; 或 (由 2000 年第 64 号第 2 条修订; 由 2007 年第 15 号第 7 条修订) (co) 分发或分发该复制品, 有贸易或业务的目的, 或为任何贸易或业务的目的, 或为任何贸易或业务的目的, 分发或分发该复制品; 或 (由 2000 年第 64 号第 2 条修订; 由 2007 年第 15 号第 7 条修订) (cp) 分发或分发该复制品, 有贸易或业务的目的, 或为任何贸易或业务的目的, 或为任何贸易或业务的目的, 分发或分发该复制品; 或 (由 2000 年第 64 号第 2 条修订; 由 2007 年第 15 号第 7 条修订) (cq) 分发或分发该复制品, 有贸易或业务的目的, 或为任何贸易或业务的目的, 或为任何贸易或业务的目的, 分发或分发该复制品; 或 (由 2000 年第 64 号第 2 条修订; 由 2007 年第 15 号第 7 条修订) (cr) 分发或分发该复制品, 有贸易或业务的目的, 或为任何贸易或业务的目的, 或为任何贸易或业务的目的, 分发或分发该复制品; 或 (由 2000 年第 64 号第 2 条修订; 由 2007 年第 15 号第 7 条修订) (cs) 分发或分发该复制品, 有贸易或业务的目的, 或为任何贸易或业务的目的, 或为任何贸易或业务的目的, 分发或分发该复制品; 或 (由 2000 年第 64 号第 2 条修订; 由 2007 年第 15 号第 7 条修订) (ct) 分发或分发该复制品, 有贸易或业务的目的, 或为任何贸易或业务的目的, 或为任何贸易或业务的目的, 分发或分发该复制品; 或 (由 2000 年第 64 号第 2 条修订; 由 2007 年第 15 号第 7 条修订) (cu) 分发或分发该复制品, 有贸易或业务的目的, 或为任何贸易或业务的目的, 或为任何贸易或业务的目的, 分发或分发该复制品; 或 (由 2000 年第 64 号第 2 条修订; 由 2007 年第 15 号第 7 条修订) (cv) 分发或分发该复制品, 有贸易或业务的目的, 或为任何贸易或业务的目的, 或为任何贸易或业务的目的, 分发或分发该复制品; 或 (由 2000 年第 64 号第 2 条修订; 由 2007 年第 15 号第 7 条修订) (cw) 分发或分发该复制品, 有贸易或业务的目的, 或为任何贸易或业务的目的, 或为任何贸易或业务的目的, 分发或分发该复制品; 或 (由 2000 年第 64 号第 2 条修订; 由 2007 年第 15 号第 7 条修订) (cx) 分发或分发该复制品, 有贸易或业务的目的, 或为任何贸易或业务的目的, 或为任何贸易或业务的目的, 分发或分发该复制品; 或 (由 2000 年第 64 号第 2 条修订; 由 2007 年第 15 号第 7 条修订) (cy) 分发或分发该复制品, 有贸易或业务的目的, 或为任何贸易或业务的目的, 或为任何贸易或业务的目的, 分发或分发该复制品; 或 (由 2000 年第 64 号第 2 条修订; 由 2007 年第 15 号第 7 条修订) (cz) 分发或分发该复制品, 有贸易或业务的目的, 或为任何贸易或业务的目的, 或为任何贸易或业务的目的, 分发或分发该复制品; 或 (由 2000 年第 64 号第 2 条修订; 由 2007 年第 15 号第 7 条修订) (da) 分发或分发该复制品, 有贸易或业务的目的, 或为任何贸易或业务的目的, 或为任何贸易或业务的目的, 分发或分发该复制品; 或 (由 2000 年第 64 号第 2 条修订; 由 2007 年第 15 号第 7 条修订) (db) 分发或分发该复制品, 有贸易或业务的目的, 或为任何贸易或业务的目的, 或为任何贸易或业务的目的, 分发或分发该复制品; 或 (由 2000 年第 64 号第 2 条修订; 由 2007 年第 15 号第 7 条修订) (dc) 分发或分发该复制品, 有贸易或业务的目的, 或为任何贸易或业务的目的, 或为任何贸易或业务的目的, 分发或分发该复制品; 或 (由 2000 年第 64 号第 2 条修订; 由 2007 年第 15 号第 7 条修订) (dd) 分发或分发该复制品, 有贸易或业务的目的, 或为任何贸易或业务的目的, 或为任何贸易或业务的目的, 分发或分发该复制品; 或 (由 2000 年第 64 号第 2 条修订; 由 2007 年第 15 号第 7 条修订) (de) 分发或分发该复制品, 有贸易或业务的目的, 或为任何贸易或业务的目的, 或为任何贸易或业务的目的, 分发或分发该复制品; 或 (由 2000 年第 64 号第 2 条修订; 由 2007 年第 15 号第 7 条修订) (df) 分发或分发该复制品, 有贸易或业务的目的, 或为任何贸易或业务的目的, 或为任何贸易或业务的目的, 分发或分发该复制品; 或 (由 2000 年第 64 号第 2 条修订; 由 2007 年第 15 号第 7 条修订	

[illegible]

	94. Qualification of right in certain cases (1) This section applies to— (a) works in which copyright originally vested in the author's employer by virtue of section 14 (1) (works produced in course of employment); (b) works in which Government copyright or Legislative Council copyright subsists; and (c) works in which copyright originally vested in an international organization by virtue of section 188. (2) Rights conferred by section 92 (right to object to derogatory treatment of work) does not apply to anything done in relation to a work referred to in subsection (1) (b) or with the authority of the copyright owner unless the author or director— (a) is identified at the time of the relevant act; or (b) has previously been identified in or on published copies of the work, and where in such a case the right does apply, it is not infringed if there is a sufficient disclaimer. [cf. 1988 c. 48 s. 82 U.K.]	
s.95.	95. 管有版权作品的人进行侵犯版权作品的交易而侵犯权利 (1) 任何人知道或有理由相信其属何版权侵权物品而将该物作为以处置、明似或转让第 92 条(反作受贬损处理的权利)所赋予的权利。 (a) 为任何贸易或业务的目的或在任何贸易或业务的过中，管有该物品； (由 2000 年第 64 号第 4 条修改) (b) 将物品出售、出租、贷出或要价出售、或为售或出租而展示该物品； (c) 为任何贸易或业务的目的而在任何贸易或业务的过中，公开提供或分发该物品；或由 2000 年第 64 号第 4 条修改) 并非为任何贸易或业务目的的任何非在何贸易或业务的过中，分发该物品致使作者或导演的声誉或声望受到不利影响。(由 2000 年第 64 号第 4 条修改) (d) 将物品出借或借出。(由 2000 年第 64 号第 4 条修改) (e) 向他人提供使用或许可他人使用该物品。(由 2000 年第 64 号第 4 条修改) (2) 侵犯版权的侵权行为可发生在以下情况： (a) 某人明知或因合理谨慎应知的事实而知其行为构成侵权行为的；及 (b) 经修改或可能在侵犯版权的情况下分发该物品提供的行为。(由 1988 c. 48 s. 83 U.K.)	明似侵害精神权利的交易也会侵权。
s.97.	95. Infringement of right by possessing or dealing with infringing article (1) The right conferred by section 92 (right to object to derogatory treatment of work) is also infringed by a person who— (a) possesses for the purpose of or in the course of any trade or business; (Replaced 64 of 2000 s. 4.) (b) sells or lets for hire, or offers or exposes for sale or hire; (c) exhibits in public or distributes for the purpose of or in the course of any trade or business; or (Replaced 64 of 2000 s. 4.) (d) distributes (otherwise than for the purpose of or in the course of any trade or business) so as to affect prejudicially the honour or reputation of the author or director. (Amended 15 of 2007 s. 26) (1A) It is immaterial for the purpose of subsection (1) (a) and (c) whether the possession or distribution of articles added after 2000 was intentional. (2) An infringing article (infracting article) means a work or a copy of a work which— (a) has been subjected to derogatory treatment within the meaning of section 92 ; and (b) has been or is likely to be the subject of any of the acts mentioned in that section in circumstances inflicting that right. [cf. 1988 c. 48 s. 83 U.K.]	精神权利有独立适用，不完全等同财产权期限。
s.97.	97. 权利的期限 (1) 第 99 条(虚假署名权)所赋予的权利和在第 92 条(反对作品受贬损处理的权利)所赋予的权利，在作品的版权存活的期间持续存在。 (2) 第 96 条(虚假署名权)所赋予的权利持续到，直至有人死后 20 年为止。 [但见 1988 c. 48 s. 86 U.K.] 97. Duration of rights (1) The rights conferred by section 89 (right to be identified as author or director) and section 92 (right to object to derogatory treatment as works) continue as copyrights subsist under section 17 until 20 years after a person's death. (2) The right conferred by section 96 (false attribution) continues to subsist until 20 years after a person's death. [cf. 1988 c. 48 s. 86 U.K.]	精神权利有独立适用，不完全等同财产权期限。
s.98.	98. 同意放弃所有权 (1) 具有本部分所赋予的任何权利的人如同作出弃权书，则由此该作为并不属侵犯权利。 (2) 任何该等权利由放弃权利人的一方签署的文件造成。 (3) 弃权权人 (a) 可以是特定个人或人，某指明类别的物品或一般地于所有作品，以及关于乎该类别的所有作品；及 (b) 可以有条件或无条件，亦可以明示或默示的方式。 (4) 该文件须符合下列条件： (a) 必须是书面形式的；或必须有人的作出声明，表明该事项须经法律程序用于该当事人或其拥有人的特許持有人以及所有受让人，但如当时并无明确的意见，则属例外。 (4) 本部分不得解释为剥夺对于任何关系第 (1) 段提及的权利的非正故或非其他使用有关的每一般合同或不违反法律的施行。 [但见 1988 c. 48 s. 87 U.K.]	精神权利可以同意放弃，但最好有清楚书面形式。
s.98.	98. Consent and waiver of rights (1) It is not an infringement of any of the rights conferred by this Division to do any act to which the person entitled to the right has consented. (2) Any of those rights may be waived by instrument in writing signed by the person giving up the right. (3) A waiver— (a) may relate to a specific work, to works of a specified description or to works generally, and may relate to existing or future works; and (b) may be conditional or unconditional and may not be expressed to be subject to revocation, and if made in favour of the owner or prospective owner of the copyright in the work or works to which it relates, it is presumed to extend to his licensees and successors in title unless a contrary intention is expressed. (4) Nothing in this Division is to be construed as excluding the operation of the general law of contract or estoppel in relation to an informal waiver or other transaction in relation to any of the rights mentioned in subsection (1). [cf. 1988 c. 48 s. 87 U.K.]	
s.99.	99. 对合作作品适用的条文 (1) 就合作作品而言，第 89 条(被指定为作者或导演)所赋予的权利乃每名合作者被识别为合作者的权利，而此权利适用于作者或导演 (a) 本身身内 (由 2007 年第 15 号第 28 条修订) (2) 第 92 条(反对作品受贬损处理的权利)所赋予的权利为每名合作者享有权利，如合作者同意接受有关方面的处理，即属使其权利。 (由 2007 年第 15 号第 28 条修订) (3) 合作者中的其中一名作者根据第 98 条放弃该权利时，并不影响其他人的作品的发表权权利。 (由第 96 条(虚假署名权)定义的除外)。 (4) 在任何情况下，如果一个人或多个人共同创作了作品，分属该作品第 96 条规定的条件下，则上述虚假署名亦属虚假署名(不论该署名是否正当)为任何类作者的名称。 (5) 本条必须必要的修改后，亦适用于合作导演或被指为合导演的影片，如该等文字适用于合作品(或被指为合作作品)的作品一样。如果影片是由 2 名或多于 2 名复合制作，而且其影片是作为一个与他人的作品做成分开于，则该影片即属合作导演(jointly directed film)。 (编辑修订 — 2019 年第 2 号编辑修订记录) [但见 1988 c. 48 s. 88 U.K.] 99. Application of provisions to joint works (1) The right conferred by section 89 (right to be identified as author or director) in the case of a work of joint authorship, a right of each joint author to be identified as a joint author must be asserted in accordance with sections 96 and 97 by each joint author in relation to himself. (2) The right conferred by section 92 (right to object to derogatory treatment of work) is, in the case of a work of joint authorship, a right of each joint author and his right is satisfied if he consents to the treatment in question. (3) A waiver under section 98 of those rights by one joint author does not affect the rights of the other joint authors. (4) The right conferred by section 96 (false attribution) is infringed in the circumstances mentioned in that section— (a) by any false statement as to the authorship of a work of joint authorship; and (b) by the false attribution of joint authorship in relation to a work of sole authorship, and such a false attribution infringes the right of every person to whom authorship of any description is, whether rightly or wrongly, attributed. (5) The provisions of this section also apply (with any necessary adaptations) in relation to a film which was, or is alleged to have been, jointly directed, as they apply to a work which is, or is alleged to be, a work of joint authorship. A film is jointly dir...	合作作品上精神权利如何分别适用。
B. PDPO (Cap.486)		
Section	Text	Notes
DPP1	条文支配配 (Cap.486), 请按章节标题与序号还原原文。 Provision not matched (Cap.486). Verify section reference and re-check source text.	未匹配到条文。先核对条目，再回找。
DPP2	条文支配配 (Cap.486), 请按章节标题与序号还原原文。 Provision not matched (Cap.486). Verify section reference and re-check source text.	未匹配到条文。先核对条目，再回找。
DPP3	条文支配配 (Cap.486), 请按章节标题与序号还原原文。 Provision not matched (Cap.486). Verify section reference and re-check source text.	未匹配到条文。先核对条目，再回找。
DPP4	条文支配配 (Cap.486), 请按章节标题与序号还原原文。 Provision not matched (Cap.486). Verify section reference and re-check source text.	未匹配到条文。先核对条目，再回找。
DPP5	条文支配配 (Cap.486), 请按章节标题与序号还原原文。 Provision not matched (Cap.486). Verify section reference and re-check source text.	未匹配到条文。先核对条目，再回找。
DPP6	条文支配配 (Cap.486), 请按章节标题与序号还原原文。 Provision not matched (Cap.486). Verify section reference and re-check source text.	未匹配到条文。先核对条目，再回找。
Part 6A	first collection if, but only if, the data user concerned has complied with the provisions of data protection principle 1 (3) in respect of the subsequent collection. 第 6A 部在直接促销中使用个人资料提供者(A)资料以供用于直接促销活动。 (自 2012 年第 18 号第 21 条删掉) Part 6A of Use of Personal Data in Direct Marketing and Provision of Personal Data for Use in Direct Marketing. (Part 6A added 18 of 2012 s. 21) 35A. 第 6A 部的定义 (1) 在本部——同意 (consent) 就在直接促销中使用个人资料而言，或就提供个人资料以供用在直接促销中使用的而言，包括表示不反对该项提供或提供；回应途径(response channel)指在直接促销中指根据第 35C (2) (c) 或 35D (2) (b) 条款向资料用户提供信息的渠道；直接促销(direct marketing)指通过直接促销方法——(a) 营销招徕活动、广告或服务、或为这些服务、产品或服务进行的宣传；或 (b) 数据营销、调查、公共关系或其他的类似市场推广活动；直接促销法是指任何货品、设施或服务；或 (c) 任何资料或信息或资料的目的是：许可种类个人资料(permitted kind of personal data)被资料当事人对某项拟进行的个人资料提供或提供的同意意向，指符合以下条件的类别的个人资料——(a) 该种类的个人资料是该当事人根据第 35C (2) (b) (i) 或 35D (2) (b) (ii) 条款提供的资讯中所指的；及 (b) 该同意意就是该种类的士给予的；许可类别人士(permitted class of persons)就资料当事人对某项拟进行的个人资料提供同意的意向，指符合以下条件类别的人士——(a) 该类别的人士是该当事人根据第 35D (2) (b) (ii) 条款提供的资讯中所指的；及 (b) 该同意意就是该种类的士给予的；许可类别别称词(permitt Part 6A provides for the direct marketing exemption from the provisions of data protection principle 1 (3) in respect of the subsequent collection. 第 6A 部在直接促销中使用个人资料提供者(A)资料以供用于直接促销活动。 (自 2012 年第 18 号第 21 条删掉) Part 6A of Use of Personal Data in Direct Marketing and Provision of Personal Data for Use in Direct Marketing. (Part 6A added 18 of 2012 s. 21) 35A. 第 6A 部的定义 (1) 在本部——同意 (consent) 就在直接促销中使用个人资料而言，或就提供个人资料以供用在直接促销中使用的而言，包括表示不反对该项提供或提供；回应途径(response channel)指在直接促销中指根据第 35C (2) (c) 或 35D (2) (b) 条款向资料用户提供信息的渠道；直接促销(direct marketing)指通过直接促销方法——(a) 营销招徕活动、广告或服务、或为这些服务、产品或服务进行的宣传；或 (b) 数据营销、调查、公共关系或其他的类似市场推广活动；直接促销法是指任何货品、设施或服务；或 (c) 任何资料或信息或资料的目的是：许可种类个人资料(permitted kind of personal data)被资料当事人对某项拟进行的个人资料提供或提供的同意意向，指符合以下条件的类别的个人资料——(a) 该种类的个人资料是该当事人根据第 35C (2) (b) (i) 或 35D (2) (b) (ii) 条款提供的资讯中所指的；及 (b) 该同意意就是该种类的士给予的；许可类别人士(permitted class of persons)就资料当事人对某项拟进行的个人资料提供同意的意向，指符合以下条件类别的人士——(a) 该类别的人士是该当事人根据第 35D (2) (b) (ii) 条款提供的资讯中所指的；及 (b) 该同意意就是该种类的士给予的；许可类别别称词(permitt	直销专章：用或提交个人资料做直销前，通知与同意要做证。
Part VIII	条文支配配 (Cap.486), 请按章节标题与序号还原原文。 Provision not matched (Cap.486). Verify section reference and re-check source text.	未匹配到条文。先核对条目，再回找。
s.15.	15. 资料使用者遵守第 (1) 节必须向资料使用者申报及发布通知的事项，以 (备查及维持一份已呈交或者申 (由 2012 年第 18 号第 3 条修订) (2) 登载广告：(a) 采用数据的形式；及 (b) 包含姓名及交收资料使用者非资料的资料使用者。载有在申收表及任何类似资料使用者非资料的资料使用者，且是符合以下条件的资料使用者：(i) 资料使用者已通知资料使用者其使用的范围包括资料及将使用范围而合理地需要关于该资料使用者的订明资料。资料可经通知于资料使用者的通知通知。要求该资料使用者交收该资料及遵守符合第 30 条的规定。而该资料使用者须在交收后通知该通知(该通知期间不得超过通知及通知于 30 日)内。 (由 2012 年第 18 号第 3 条修订) (4) 资料使用者：(a) 资料使用者已通知资料使用者其使用的范围包括资料及将使用范围而合理地需要关于该资料使用者的订明资料。资料可经通知于资料使用者的通知通知。要求该资料使用者交收该资料及遵守符合第 30 条的规定。而该资料使用者须在交收后通知该通知(该通知期间不得超过通知及通知于 30 日)内。 (由 2012 年第 18 号第 3 条修订) (b) 资料使用者已通知资料使用者其使用的范围包括资料及将使用范围而合理地需要关于该资料使用者的订明资料。资料可经通知于资料使用者的通知通知。要求该资料使用者交收该资料及遵守符合第 30 条的规定。而该资料使用者须在交收后通知该通知(该通知期间不得超过通知及通知于 30 日)内。 (由 2012 年第 18 号第 3 条修订) (c) 资料使用者已通知资料使用者其使用的范围包括资料及将使用范围而合理地需要关于该资料使用者的订明资料。资料可经通知于资料使用者的通知通知。要求该资料使用者交收该资料及遵守符合第 30 条的规定。而该资料使用者须在交收后通知该通知(该通知期间不得超过通知及通知于 30 日)内。 (由 2012 年第 18 号第 3 条修订) (d) 资料使用者已通知资料使用者其使用的范围包括资料及将使用范围而合理地需要关于该资料使用者的订明资料。资料可经通知于资料使用者的通知通知。要求该资料使用者交收该资料及遵守符合第 30 条的规定。而该资料使用者须在交收后通知该通知(该通知期间不得超过通知及通知于 30 日)内。 (由 2012 年第 18 号第 3 条修订) (e) 资料使用者已通知资料使用者其使用的范围包括资料及将使用范围而合理地需要关于该资料使用者的订明资料。资料可经通知于资料使用者的通知通知。要求该资料使用者交收该资料及遵守符合第 30 条的规定。而该资料使用者须在交收后通知该通知(该通知期间不得超过通知及通知于 30 日)内。 (由 2012 年第 18 号第 3 条修订) (f) 资料使用者已通知资料使用者其使用的范围包括资料及将使用范围而合理地需要关于该资料使用者的订明资料。资料可经通知于资料使用者的通知通知。要求该资料使用者交收该资料及遵守符合第 30 条的规定。而该资料使用者须在交收后通知该通知(该通知期间不得超过通知及通知于 30 日)内。 (由 2012 年第 18 号第 3 条修订) (g) 资料使用者已通知资料使用者其使用的范围包括资料及将使用范围而合理地需要关于该资料使用者的订明资料。资料可经通知于资料使用者的通知通知。要求该资料使用者交收该资料及遵守符合第 30 条的规定。而该资料使用者须在交收后通知该通知(该通知期间不得超过通知及通知于 30 日)内。 (由 2012 年第 18 号第 3 条修订) (h) 资料使用者已通知资料使用者其使用的范围包括资料及将使用范围而合理地需要关于该资料使用者的订明资料。资料可经通知于资料使用者的通知通知。要求该资料使用者交收该资料及遵守符合第 30 条的规定。而该资料使用者须在交收后通知该通知(该通知期间不得超过通知及通知于 30 日)内。 (由 2012 年第 18 号第 3 条修订) (i) 资料使用者已通知资料使用者其使用的范围包括资料及将使用范围而合理地需要关于该资料使用者的订明资料。资料可经通知于资料使用者的通知通知。要求该资料使用者交收该资料及遵守符合第 30 条的规定。而该资料使用者须在交收后通知该通知(该通知期间不得超过通知及通知于 30 日)内。 (由 2012 年第 18 号第 3 条修订) (j) 资料使用者已通知资料使用者其使用的范围包括资料及将使用范围而合理地需要关于该资料使用者的订明资料。资料可经通知于资料使用者的通知通知。要求该资料使用者交收该资料及遵守符合第 30 条的规定。而该资料使用者须在交收后通知该通知(该通知期间不得超过通知及通知于 30 日)内。 (由 2012 年第 18 号第 3 条修订) (k) 资料使用者已通知资料使用者其使用的范围包括资料及将使用范围而合理地需要关于该资料使用者的订明资料。资料可经通知于资料使用者的通知通知。要求该资料使用者交收该资料及遵守符合第 30 条的规定。而该资料使用者须在交收后通知该通知(该通知期间不得超过通知及通知于 30 日)内。 (由 2012 年第 18 号第 3 条修订) (l) 资料使用者已通知资料使用者其使用的范围包括资料及将使用范围而合理地需要关于该资料使用者的订明资料。资料可经通知于资料使用者的通知通知。要求该资料使用者交收该资料及遵守符合第 30 条的规定。而该资料使用者须在交收后通知该通知(该通知期间不得超过通知及通知于 30 日)内。 (由 2012 年第 18 号第 3 条修订) (m) 资料使用者已通知资料使用者其使用的范围包括资料及将使用范围而合理地需要关于该资料使用者的订明资料。资料可经通知于资料使用者的通知通知。要求该资料使用者交收该资料及遵守符合第 30 条的规定。而该资料使用者须在交收后通知该通知(该通知期间不得超过通知及通知于 30 日)内。 (由 2012 年第 18 号第 3 条修订) (n) 资料使用者已通知资料使用者其使用的范围包括资料及将使用范围而合理地需要关于该资料使用者的订明资料。资料可经通知于资料使用者的通知通知。要求该资料使用者交收该资料及遵守符合第 30 条的规定。而该资料使用者须在交收后通知该通知(该通知期间不得超过通知及通知于 30 日)内。 (由 2012 年第 18 号第 3 条修订) (o) 资料使用者已通知资料使用者其使用的范围包括资料及将使用范围而合理地需要关于该资料使用者的订明资料。资料可经通知于资料使用者的通知通知。要求该资料使用者交收该资料及遵守符合第 30 条的规定。而该资料使用者须在交收后通知该通知(该通知期间不得超过通知及通知于 30 日)内。 (由 2012 年第 18 号第 3 条修订) (p) 资料使用者已通知资料使用者其使用的范围包括资料及将使用范围而合理地需要关于该资料使用者的订明资料。资料可经通知于资料使用者的通知通知。要求该资料使用者交收该资料及遵守符合第 30 条的规定。而该资料使用者须在交收后通知该通知(该通知期间不得超过通知及通知于 30 日)内。 (由 2012 年第 18 号第 3 条修订) (q) 资料使用者已通知资料使用者其使用的范围包括资料及将使用范围而合理地需要关于该资料使用者的订明资料。资料可经通知于资料使用者的通知通知。要求该资料使用者交收该资料及遵守符合第 30 条的规定。而该资料使用者须在交收后通知该通知(该通知期间不得超过通知及通知于 30 日)内。 (由 2012 年第 18 号第 3 条修订) (r) 资料使用者已通知资料使用者其使用的范围包括资料及将使用范围而合理地需要关于该资料使用者的订明资料。资料可经通知于资料使用者的通知通知。要求该资料使用者交收该资料及遵守符合第 30 条的规定。而该资料使用者须在交收后通知该通知(该通知期间不得超过通知及通知于 30 日)内。 (由 2012 年第 18 号第 3 条修订) (s) 资料使用者已通知资料使用者其使用的范围包括资料及将使用范围而合理地需要关于该资料使用者的订明资料。资料可经通知于资料使用者的通知通知。要求该资料使用者交收该资料及遵守符合第 30 条的规定。而该资料使用者须在交收后通知该通知(该通知期间不得超过通知及通知于 30 日)内。 (由 2012 年第 18 号第 3 条修订) (t) 资料使用者已通知资料使用者其使用的范围包括资料及将使用范围而合理地需要关于该资料使用者的订明资料。资料可经通知于资料使用者的通知通知。要求该资料使用者交收该资料及遵守符合第 30 条的规定。而该资料使用者须在交收后通知该通知(该通知期间不得超过通知及通知于 30 日)内。 (由 2012 年第 18 号第 3 条修订) (u) 资料使用者已通知资料使用者其使用的范围包括资料及将使用范围而合理地需要关于该资料使用者的订明资料。资料可经通知于资料使用者的通知通知。要求该资料使用者交收该资料及遵守符合第 30 条的规定。而该资料使用者须在交收后通知该通知(该通知期间不得超过通知及通知于 30 日)内。 (由 2012 年第 18 号第 3 条修订) (v) 资料使用者已通知资料使用者其使用的范围包括资料及将使用范围而合理地需要关于该资料使用者的订明资料。资料可经通知于资料使用者的通知通知。要求该资料使用者交收该资料及遵守符合第 30 条的规定。而该资料使用者须在交收后通知该通知(该通知期间不得超过通知及通知于 30 日)内。 (由 2012 年第 18 号第 3 条修订) (w) 资料使用者已通知资料使用者其使用的范围包括资料及将使用范围而合理地需要关于该资料使用者的订明资料。资料可经通知于资料使用者的通知通知。要求该资料使用者交收该资料及遵守符合第 30 条的规定。而该资料使用者须在交收后通知该通知(该通知期间不得超过通知及通知于 30 日)内。 (由 2012 年第 18 号第 3 条修订) (x) 资料使用者已通知资料使用者其使用的范围包括资料及将使用范围而合理地需要关于该资料使用者的订明资料。资料可经通知于资料使用者的通知通知。要求该资料使用者交收该资料及遵守符合第 30 条的规定。而该资料使用者须在交收后通知该通知(该通知期间不得超过通知及通知于 30 日)内。 (由 2012 年第 18 号第 3 条修订) (y) 资料使用者已通知资料使用者其使用的范围包括资料及将使用范围而合理地需要关于该资料使用者的订明资料。资料可经通知于资料使用者的通知通知。要求该资料使用者交收该资料及遵守符合第 30 条的规定。而该资料使用者须在交收后通知该通知(该通知期间不得超过通知及通知于 30 日)内。 (由 2012 年第 18 号第 3 条修订) (z) 资料使用者已通知资料使用者其使用的范围包括资料及将使用范围而合理地需要关于该资料使用者的订明资料。资料可经通知于资料使用者的通知通知。要求该资料使用者交收该资料及遵守符合第 30 条的规定。而该资料使用者须在交收后通知该通知(该通知期间不得超过通知及通知于 30 日)内。 (由 2012 年第 18 号第 3 条修订) (aa) 资料使用者已通知资料使用者其使用的范围包括资料及将使用范围而合理地需要关于该资料使用者的订明资料。资料可经通知于资料使用者的通知通知。要求该资料使用者交收该资料及遵守符合第 30 条的规定。而该资料使用者须在交收后通知该通知(该通知期间不得超过通知及通知于 30 日)内。 (由 2012 年第 18 号第 3 条修订) (ab) 资料使用者已通知资料使用者其使用的范围包括资料及将使用范围而合理地需要关于该资料使用者的订明资料。资料可经通知于资料使用者的通知通知。要求该资料使用者交收该资料及遵守符合第 30 条的规定。而该资料使用者须在交收后通知该通知(该通知期间不得超过通知及通知于 30 日)内。 (由 2012 年第 18 号第 3 条修订) (ac) 资料使用者已通知资料使用者其使用的范围包括资料及将使用范围而合理地需要关于该资料使用者的订明资料。资料可经通知于资料使用者的通知通知。要求该资料使用者交收该资料及遵守符合第 30 条的规定。而该资料使用者须在交收后通知该通知(该通知期间不得超过通知及通知于 30 日)内。 (由 2012 年第 18 号第 3 条修订) (ad) 资料使用者已通知资料使用者其使用的范围包括资料及将使用范围而合理地需要关于该资料使用者的订明资料。资料可经通知于资料使用者的通知通知。要求该资料使用者交收该资料及遵守符合第 30 条的规定。而该资料使用者须在交收后通知该通知(该通知期间不得超过通知及通知于 30 日)内。 (由 2012 年第 18 号第 3 条修订) (ae) 资料使用者已通知资料使用者其使用的范围包括资料及将使用范围而合理地需要关于该资料使用者的订明资料。资料可经通知于资料使用者的通知通知。要求该资料使用者交收该资料及遵守符合第 30 条的规定。而该资料使用者须在交收后通知该通知(该通知期间不得超过通知及通知于 30 日)内。 (由 2012 年第 18 号第 3 条修订) (af) 资料使用者已通知资料使用者其使用的范围包括资料及将使用范围而合理地需要关于该资料使用者的订明资料。资料可经通知于资料使用者的通知通知。要求该资料使用者交收该资料及遵守符合第 30 条的规定。而该资料使用者须在交收后通知该通知(该通知期间不得超过通知及通知于 30 日)内。 (由 2012 年第 18 号第 3 条修订) (ag) 资料使用者已通知资料使用者其使用的范围包括资料及将使用范围而合理地需要关于该资料使用者的订明资料。资料可经通知于资料使用者的通知通知。要求该资料使用者交收该资料及遵守符合第 30 条的规定。而该资料使用者须在交收后通知该通知(该通知期间不得超过通知及通知于 30 日)内。 (由 2012 年第 18 号第 3 条修订) (ah) 资料使用者已通知资料使用者其使用的范围包括资料及将使用范围而合理地需要关于该资料使用者的订明资料。资料可经通知于资料使用者的通知通知。要求该资料使用者交收该资料及遵守符合第 30 条的规定。而该资料使用者须在交收后通知该通知(该通知期间不得超过通知及通知于 30 日)内。 (由 2012 年第 18 号第 3 条修订) (ai) 资料使用者已通知资料使用者其使用的范围包括资料及将使用范围而合理地需要关于该资料使用者的订明资料。资料可经通知于资料使用者的通知通知。要求该资料使用者交收该资料及遵守符合第 30 条的规定。而该资料使用者须在交收后通知该通知(该通知期间不得超过通知及通知于 30 日)内。 (由 2012 年第 18 号第 3 条修订) (aj) 资料使用者已通知资料使用者其使用的范围包括资料及将使用范围而合理地需要关于该资料使用者的订明资料。资料可经通知于资料使用者的通知通知。要求该资料使用者交收该资料及遵守符合第 30 条的规定。而该资料使用者须在交收后通知该通知(该通知期间不得超过通知及通知于 30 日)内。 (由 2012 年第 18 号第 3 条修订) (ak) 资料使用者已通知资料使用者其使用的范围包括资料及将使用范围而合理地需要关于该资料使用者的订明资料。资料可经通知于资料使用者的通知通知。要求该资料使用者交收该资料及遵守符合第 30 条的规定。而该资料使用者须在交收后通知该通知(该通知期间不得超过通知及通知于 30 日)内。 (由 2012 年第 18 号第 3 条修订) (al) 资料使用者已通知资料使用者其使用的范围包括资料及将使用范围而合理地需要关于该资料使用者的订明资料。资料可经通知于资料使用者的通知通知。要求该资料使用者交收该资料及遵守符合第 30 条的规定。而该资料使用者须在交收后通知该通知(该通知期间不得超过通知及通知于 30 日)内。 (由 2012 年第 18 号第 3 条修订) (am) 资料使用者已通知资料使用者其使用的范围包括资料及将使用范围而合理地需要关于该资料使用者的订明资料。资料可经通知于资料使用者的通知通知。要求该资料使用者交收该资料及遵守符合第 30 条的规定。而该资料使用者须在交收后通知该通知(该通知期间不得超过通知及通知于 30 日)内。 (由 2012 年第 18 号第 3 条修订) (an) 资料使用者已通知资料使用者其使用的范围包括资料及将使用范围而合理地需要关于该资料使用者的订明资料。资料可经通知于资料使用者的通知通知。要求该资料使用者交收该资料及遵守符合第 30 条的规定。而该资料使用者须在交收后通知该通知(该通知期间不得超过通知及通知于 30 日)内。 (由 2012 年第 18 号第 3 条修订) (ao) 资料使用者已通知资料使用者其使用的范围包括资料及将使用范围而合理地需要关于该资料使用者的订明资料。资料可经通知于资料使用者的通知通知。要求该资料使用者交收该资料及遵守符合第 30 条的规定。而该资料使用者须在交收后通知该通知(该通知期间不得超过通知及通知于 30 日)内。 (由 2012 年第 18 号第 3 条修订) (ap) 资料使用者已通知资料使用者其使用的范围包括资料及将使用范围而合理地需要关于该资料使用者的订明资料。资料可经通知于资料使用者的通知通知。要求该资料使用者交收该资料及遵守符合第 30 条的规定。而该资料使用者须在交收后通知该通知(该通知期间不得超过通知及通知于 30 日)内。 (由 2012 年第 18 号第 3 条修订) (aq) 资料使用者已通知资料使用者其使用的范围包括资料及将使用范围而合理地需要关于该资料使用者的订明资料。资料可经通知于资料使用者的通知通知。要求该资料使用者交收该资料及遵守符合第 30 条的规定。而该资料使用者须在交收后通知该通知(该通知期间不得超过通知及通知于 30 日)内。 (由 2012 年第 18 号第 3 条修订) (ar) 资料使用者已通知资料使用者其使用的范围包括资料及将使用范围而合理地需要关于该资料使用者的订明资料。资料可经通知于资料使用者的通知通知。要求该资料使用者交收该资料及遵守符合第 30 条的规定。而该资料使用者须在交收后通知该通知(该通知期间不得超过通知及通知于 30 日)内。 (由 2012 年第 18 号第 3 条修订) (as) 资料使用者已通知资料使用者其使用的范围包括资料及将使用范围而合理地需要关于该资料使用者的订明资料。资料可经通知于资料使用者的通知通知。要求该资料使用者交收该资料及遵守符合第 30 条的规定。而该资料使用者须在交收后通知该通知(该通知期间不得超过通知及通知于 30 日)内。 (由 2012 年第 18 号第 3 条修订) (at) 资料使用者已通知资料使用者其使用的范围包括资料及将使用范围而合理地需要关于该资料使用者的订明资料。资料可经通知于资料使用者的通知通知。要求该资料使用者交收该资料及遵守符合第 30 条的规定。而该资料使用者须在交收后通知该通知(该通知期间不得超过通知及通知于 30 日)内。 (由 2012 年第 18 号第 3 条修订) (au) 资料使用者已通知资料使用者其使用的范围包括资料及将使用范围而合理地需要关于该资料使用者的订明资料。资料可经通知于资料使用者的通知通知。要求该资料使用者交收该资料及遵守符合第 30 条的规定。而该资料使用者须在交收后通知该通知(该通知期间不得超过通知及通知于 30 日)内。 (由 2012 年第 18 号第 3 条修订) (av) 资料使用者已通知资料使用者其使用的范围包括资料及将使用范围而合理地需要关于该资料使用者的订明资料。资料可经通知于资料使用者的通知通知。要求该资料使用者交收该资料及遵守符合第 30 条的规定。而该资料使用者须在交收后通知该通知(该通知期间不得超过通知及通知于 30 日)内。 (由 2012 年第 18 号第 3 条修订) (aw) 资料使用者已通知资料使用者其使用的范围包括资料及将使用范围而合理地需要关于该资料使用者的订明资料。资料可经通知于资料使用者的通知通知。要求该资料使用者交收该资料及遵守符合第 30 条的规定。而该资料使用者须在交收后通知该通知(该通知期间不得超过通知及通知于 30 日)内。 (由 2012 年第 18 号第 3 条修订) (ax) 资料使用者已通知资料使用者其使用的范围包括资料及将使用范围而合理地需要关于该资料使用者的订明资料。资料可经通知于资料使用者的通知通知。要求该资料使用者交收该资料及遵守符合第 30 条的规定。而该资料使用者须在交收后通知该通知(该通知期间不得超过通知及通知于 30 日)内。 (由 2012 年第 18 号第 3 条修订) (ay) 资料使用者已通知资料使用者其使用的范围包括资料及将使用范围而合理地需要关于该资料使用者的订明资料。资料可经通知于资料使用者的通知通知。要求该资料使用者交收该资料及遵守符合第 30 条的规定。而该资料使用者须在交收后通知该通知(该通知期间不得超过通知及通知于 30 日)内。 (由 2012 年第 18 号第 3 条修订) (az) 资料使用者已通知资料使用者其使用的范围包括资料及将使用范围而合理地需要关于该资料使用者的订明资料。资料可经通知于资料使用者的通知通知。要求该资料使用者交收该资料及遵守符合第 30 条的规定。而该资料使用者须在交收后通知该通知(该通知期间不得超过通知及通知于 30 日)内。 (由 2012 年第 18 号第 3 条修订) (ba) 资料使用者已通知资料使用者其使用的范围包括资料及将使用范围而合理地需要关于该资料使用者的订明资料。资料可经通知于资料使用者的通知通知。要求该资料使用者交收该资料及遵守符合第 30 条的规定。而该资料使用者须在交收后通知该通知(该通知期间不得超过通知及通知于 30 日)内。 (由 2012 年第 18 号第 3 条修订) (bb) 资料使用者已通知资料使用者其使用的范围包括资料及将使用范围而合理地需要关于该资料使用者的订明资料。资料可经通知于资料使用者的通知通知。要求该资料使用者交收该资料及遵守符合第 30 条的规定。而该资料使用者须在交收后通知该通知(该通知期间不得超过通知及通知于 30 日)内。 (由 2012 年第 18 号第 3 条修订) (bc) 资料使用者已通知资料使用者其使用的范围包括资料及将使用范围而合理地需要关于该资料使用者的订明资料。资料可经通知于资料使用者的通知通知。要求该资料使用者交收该资料及遵守符合第 30 条的规定。而该资料使用者须在交收后通知该通知(该通知期间不得超过通知及通知于 30 日)内。 (由 2012 年第 18 号第 3 条修订) (bd) 资料使用者已通知资料使用者其使用的范围包括资料及将使用范围而合理地需要关于该资料使用者的订明资料。资料可经通知于资料使用者的通知通知。要求该资料使用者交收该资料及遵守符合第 30 条的规定。而该资料使用者须在交收后通知该通知(该通知期间不得超过通知及通知于 30 日)内。 (由 2012 年第 18 号第 3 条修订) (be) 资料使用者已通知资料使用者其使用的范围包括资料及将使用范围而合理地需要关于该资料使用者的订明资料。资料可经通知于资料使用者的通知通知。要求该资料使用者交收该资料及遵守符合第 30 条的规定。而该资料使用者须在交收后通知该通知(该通知期间不得超过通知及通知于 30 日)内。 (由 2012 年第 18 号第 3 条修订) (bf) 资料使用者已通知资料使用者其使用的范围包括资料及将使用范围而合理地需要关于该资料使用者的订明资料。资料可经通知于资料使用者的通知通知。要求该资料使用者交收该资料及遵守符合第 30 条的规定。而该资料使用者须在交收后通知该通知(该通知期间不得超过通知及通知于 30 日)内。 (由 2012 年第 18 号第 3 条修订) (bg) 资料使用者已通知资料使用者其使用的范围包括资料及将使用范围而合理地需要关于该资料使用者的订明资料。资料可经通知于资料使用者的通知通知。要求该资料使用者交收该资料及遵守符合第 30 条的规定。而该资料使用者须在交收后通知该通知(该通知期间不得超过通知及通知于 30 日)内。 (由 2012 年第 18 号第 3 条修订) (bh) 资料使用者已通知资料使用者其使用的范围包括资料及将使用范围而合理地需要关于该资料使用者的订明资料。资料可经通知于资料使用者的通知通知。要求该资料使用者交收该资料及遵守符合第 30 条的规定。而该资料使用者须在交收后通知该通知(该通知期间不得超过通知及通知于 30 日)内。 (由 2012 年第 18 号第 3 条修订) (bi) 资料使用者已通知资料使用者其使用的范围包括资料及将使用范围而合理地需要关于该资料使用者的订明资料。资料可经通知于资料使用者的通知通知。要求该资料使用者交收该资料及遵守符合第 30 条的规定。而该资料使用者须在交收后通知该通知(该通知期间不得超过通知及通知于 30 日)内。 (由 2012 年第 18 号第 3 条修订) (bj) 资料使用者已通知资料使用者其使用的范围包括资料及将使用范围而合理地需要关于该资料使用者的订明资料。资料可经通知于资料使用者的通知通知。要求该资料使用者交收该资料及遵守符合第 30 条的规定。而该资料使用者须在交收后通知该通知(该通知期间不得超过通知及通知于 30 日)内。 (由 2012 年第 18 号第 3 条修订) (bk) 资料使用者已通知资料使用者其使用的范围包括资料及将使用范围而合理地需要关于该资料使用者的订明资料。资料可经通知于资料使用者的通知通知。要求该资料使用者交收该资料及遵守符合第 30 条的规定。而该资料使用者须在交收后通知该通知(该通知期间不得超过通知及通知于 30 日)内。 (由 2012 年第 18 号第 3 条修订) (bl) 资料使用者已通知资料使用者其使用的范围包括资料及将使用范围而合理地需要关于该资料使用者的订明资料。资料可经通知于资料使用者的通知通知。要求该资料使用者交收该资料及遵守符合第 30 条的规定。而该资料使用者须在交收后通知该通知(该通知期间不得超过通知及通知于 30 日)内。 (由 2012 年第 18 号第 3 条修订) (bm) 资料使用者已通知资料使用者其使用的范围包括资料及将使用范围而合理地需要关于该资料使用者的订明资料。资料可经通知于资料使用者的通知通知。要求该资料使用者交收该资料及遵守符合第 30 条的规定。而该资料使用者须在交收后通知该通知(该通知期间不得超过通知及通知于 30 日)内。 (由 2012 年第 18 号第 3 条修订) (bn) 资料使用者已通知资料使用者其使用的范围包括资料及将使用范围而合理地需要关于该资料使用者的订明资料。资料可经通知于资料使用者的通知通知。要求该资料使用者交收该资料及遵守符合第 30 条的规定。而该资料使用者须在交收后通知该通知(该通知期间不得超过通知及通知于 30 日)内。 (由 2012 年第 18 号第 3 条修订) (bo) 资料使用者已通知资料使用者其使用的范围包括资料及将使用范围而合理地需要关于该资料使用者的订明资料。资料可经通知于资料使用者的通知通知。要求该资料使用者交收该资料及遵守符合第 30 条的规定。而该资料使用者须在交收后通知该通知(该通知期间不得超过通知及通知于 30 日)内。 (由 2012 年第 18 号第 3 条修订) (bp) 资料使用者已通知资料使用者其使用的范围包括资料及将使用范围而合理地需要关于该资料使用者的订明资料。资料可经通知于资料使用者的通知通知。要求该资料使用者交收该资料及遵守符合第 30 条的规定。而该资料使用者须在交收后通知该通知(该通知期间不得超过通知及通知于 30 日)内。 (由 2012 年第 18 号第 3 条修订) (bq) 资料使用者已通知资料使用者其使用的范围包括资料及将使用范围而合理地需要关于该资料使用者的订明资料。资料可经通知于资料使用者的通知通知。要求该资料使用者交收该资料及遵守符合第 30 条的规定。而该资料使用者须在交收后通知该通知(该通知期间不得超过通知及通知于 30 日)内。 (由 2012 年第 18 号第 3 条修订) (br) 资料使用者已通知资料使用者其使用的范围包括资料及将使用范围而合理地需要关于该资料使用者的订明资料。资料可经通知于资料使用者的通知通知。要求该资料使用者交收该资料及遵守符合第 30 条的规定。而该资料使用者须在交收后通知该通知(该通知期间不得超过通知及通知于 30 日)内。 (由 2012 年第 18 号第 3 条修订) (bs) 资料使用者已通知资料使用者其使用的范围包括资料及将使用范围而合理地需要关于该资料使用者的订明资料。资料可经通知于资料使用者的通知通知。要求该资料使用者交收该资料及遵守符合第 30 条的规定。而该资料使用者须在交收后通知该通知(该通知期间不得超过通知及通知于 30 日)内。 (由 2012 年第 18 号第 3 条修订) (bt) 资料使用者已通知资料使用者其使用的范围包括资料及将使用范围而合理地需要关于该资料使用者的订明资料。资料可经通知于资料使用者的通知通知。要求该资料使用者交收该资料及遵守符合第 30 条的规定。而该资料使用者须在交收后通知该通知(该通知期间不得超过通知及通知于 30 日)内。 (由 2012 年第 18 号第 3 条修订) (bu) 资料使用者已通知资料使用者其使用的范围包括资料及将使用范围而合理地需要关于该资料使用者的订明资料。资料可经通知于资料使用者的通知通知。要求该资料使用者交收该资料及遵守符合第 30 条的规定。而该资料使用者须在交收后通知该通知(该通知期间不得超过通知及通知于 30 日)内。 (由 2012 年第 18 号第 3 条修订) (bv) 资料使用者已通知资料使用者其使用的范围包括资料及将使用范围而合理地需要关于该资料使用者的订明资料。资料可经通知于资料使用者的通知通知。要求该资料使用者交收该资料及遵守符合第 30 条的规定。而该资料使用者须在交收后通知该通知(该通知期间不得超过通知及通知于 30 日)内。 (由 2012 年第 18 号第 3 条修订) (bw) 资料使用者已通知资料使用者其使用的范围包括资料及将使用范围而合理地需要关于该资料使用者的订明资料。资料可经通知于资料使用者的通知通知。要求该资料使用者交收该资料及遵守符合第 30 条的规定。而该资料使用者须在交收后通知该通知(该通知期间不得超过通知及通知于 30 日)内。 (由 2012 年第 18 号第 3 条修订) (bx) 资料使用者已通知资料使用者其使用的范围包括资料及将使用范围而合理地需要关于该资料使用者的订明资料。资料可经通知于资料使用者的通知通知。要求该	

[illegible]

	the use is consistent with the data subject's consent. (2) For the purposes of subsection (1) (c), the use of personal data is consistent with the data subject's consent if— (a) the personal data falls within a permitted kind of personal data; and (b) the marketing subject in relation to which the data is used falls within a permitted class of marketing subjects. (3) A data subject may communicate to a data user the consent to a use of personal data either through a response channel or other means. (4) A data user who contravenes subsection (1) commits an offence and is liable on conviction to a fine of \$500,000 and to imprisonment for 3 years. (5) In any p...		
s.35H	35H. 第3条保障资料原则规定的对在直接提供个人资料的订明同意及符合第2(3)条的规定。凡根据第3条保障资料原则，资料使用者在直接提供或使用资料予他人的任何个人资料，须获该当事人的订明同意。该资料使用者若没有违反第35C、35E或35G条，即为已获有效同意。	直接违规的程序与举证补充条款。	
s.35I	35I. Prescribed consent for providing personal data in direct marketing under data protection principle 3 Despite section 2 (3), where a data user requires, under data protection principle 3, the prescribed consent of a data subject for using any personal data of the data subject in direct marketing, the data user is to be taken to have obtained the consent if the data user has not contravened section 35C, 35E or 35G.	35I. 适用范围 (i) 资料使用者并非为得益而提供某资料当事人的个人资料。提供予人，以供该人用于直接提供以下服务或以下活动可予该提供者行“宣传”(a) 由社会服务机构、资助或慈善机构的社务服务；(b) 由医疗卫生专业人士提供的医疗服务；或(c) 符合下列任何其性质或目的的服务：该服务须符合其他个人资料，而不得以各个人身体或精神健康造成严重损害；(d) 该个人；或(ii) 向其他何人。本条部分不适用。(2) 如资料使用者提供某资料当事人的个人资料，提供予该资料的代理人，以供该代理人在代表该资料使用者进行直接营销的过程中使用，则本条部分不适用。35I. Application (1) This Division does not apply if a data user provides personal data to another person for use by that other person in offering, or advertising the availability of,— (a) social services run, subvented or subsidized by the Social Welfare Department; (b) health care services provided by the Hospital Authority or Department of Health; or (c) any other social or health care services which, if not provided, would be likely to cause serious harm to the physical or mental health of— (i) the individual to whom the services are intended to be provided; or (ii) any other individual. (2) This Division does not apply if a data user provides personal data of a data subject to an agent of the data user for use by the agent in direct marketing on the data user's behalf.	
s.35J	35J. 资料使用者在提供个人资料前，须采取下列行动：(1) 资料使用者如将某资料当事人的个人资料提供予另一人，以供该人在直接提供或使用资料予他人时，(2) 资料使用者须— (a) 以书面告知有关资料当事人— (i) 该资料使用者拟如此提供有关个人资料；及(ii) 该资料使用者若收到该当事人反对提供该资料的书面通知，否则不得如此提供该资料；(b) 向该当事人作出通知，以便其行使以下权利：(i) 如该资料使用者已收到该当事人的反对提供该资料的书面通知，则不得如此提供该资料；(ii) 该资料使用者须向该当事人提供有关个人资料；及(iii) 该资料使用者须向该当事人提供有关个人资料；(c) 向该当事人提供一个选择，让该当事人可在无向该资料使用者提供个人资料的情况下，通过该选择，以书面通知该当事人对上述的提供资料的同意。(3) 当个人资料提供者是否由资料使用者从有关资料当事人处收集的，第(1)款不适用。(4) 根据第2(a)及(b)条提供的资料，须以易于理解而明确的方式表示。(5) 资料使用者须采取合理步骤，以向该资料使用者提供有关个人资料。(6) 在(a)条的情况下，可处罚款\$1,000,000及监禁3年；或(b)在(a)条的情况下，可处罚款\$500,000及监禁3年。(6) 在(a)条的情况下，可处罚款\$500,000及监禁3年；或(b)在(a)条的情况下，可处罚款\$500,000及监禁3年。35J. Data user must provide data specified in subsection (2) (a) to (f). (2) The data user must— (a) inform the data subject in writing— (i) that the data user intends to provide the personal data; and (ii) that the data user may not so provide the data unless the data user has received the data subject's written consent to the intended provision; (b) provide the data subject with the following information in relation to the intended provision— (i) if the data is to be provided for gain, that the data is to be provided for gain; (ii) the kinds of personal data to be provided; (iii) the classes of persons to which the data is to be provided; and (iv) the classes of marketing subjects in relation to which the data is to be used; and (c) provide the data subject with a channel through which the data subject may, without charge by the data user, communicate the data subject's consent to the intended provision in writing. (3) Subsection (1) applies irrespective of whether the personal data is collected from the data subject by the data user. (4) The information provided under subsection (2) (a) and (b) must be presented in a manner that is easily understandable to the data subject. (5) The data user must— (a) if the data is to be provided for gain, the intention to so provide was specified in the information provided under subsection (2) (b) (i); and (c) the provision is consistent with the data subject's consent. (2) For the purposes of subsection (1) (c), the use of personal data is consistent with the data subject's consent if— (a) the personal data falls within a permitted kind of personal data; (b) the person to whom the data is provided falls within a permitted class of persons; and (c) the marketing subject in relation to which the data is to be used falls within a permitted class of marketing subjects. (3) A data subject may communicate to a data user the consent to a provision of personal data either through a response channel or other written means. (4) A data user who contravenes subsection (1) commits an offence and is liable on conviction— (a) if the data user provides the pe...	资料提供者给他人做直营销前，通知和同意门槛更高。	
s.35K	35K. Data user must not provide personal data to another person for use by that other person in direct marketing unless— (a) the data user has received the data subject's written consent to the intended provision of personal data, as described in the information provided by the data user under section 35J (2) (b) (i); and (c) the provision is consistent with the data subject's consent. (2) For the purposes of subsection (1) (c), the use of personal data is consistent with the data subject's consent if— (a) the personal data falls within a permitted kind of personal data; (b) the person to whom the data is provided falls within a permitted class of persons; and (c) the marketing subject in relation to which the data is to be used falls within a permitted class of marketing subjects. (3) A data subject may communicate to a data user the consent to a provision of personal data either through a response channel or other written means. (4) A data user who contravenes subsection (1) commits an offence and is liable on conviction— (a) if the data user provides the pe...	35K. 资料使用者在提供个人资料前，须采取下列行动：(1) 资料使用者如将某资料当事人的个人资料提供予另一人，以供该人在直接提供或使用资料予他人时，(2) 资料使用者须— (a) 以书面告知有关资料当事人— (i) 该资料使用者拟如此提供有关个人资料；及(ii) 该资料使用者若收到该当事人反对提供该资料的书面通知，否则不得如此提供该资料；(b) 向该当事人作出通知，以便其行使以下权利：(i) 如该资料使用者已收到该当事人的反对提供该资料的书面通知，则不得如此提供该资料；(ii) 该资料使用者须向该当事人提供有关个人资料；及(iii) 该资料使用者须向该当事人提供有关个人资料；(c) 向该当事人提供一个选择，让该当事人可在无向该资料使用者提供个人资料的情况下，通过该选择，以书面通知该当事人对上述的提供资料的同意。(3) 当个人资料提供者是否由资料使用者从有关资料当事人处收集的，第(1)款不适用。(4) 根据第2(a)及(b)条提供的资料，须以易于理解而明确的方式表示。(5) 资料使用者须采取合理步骤，以向该资料使用者提供有关个人资料。(6) 在(a)条的情况下，可处罚款\$1,000,000及监禁3年；或(b)在(a)条的情况下，可处罚款\$500,000及监禁3年。(6) 在(a)条的情况下，可处罚款\$500,000及监禁3年；或(b)在(a)条的情况下，可处罚款\$500,000及监禁3年。35K. Data user must not provide personal data to another person for use by that other person in direct marketing unless— (a) the data user has received the data subject's written consent to the intended provision of personal data, as described in the information provided by the data user under section 35J (2) (b) (i); and (c) the provision is consistent with the data subject's consent. (2) For the purposes of subsection (1) (c), the use of personal data is consistent with the data subject's consent if— (a) the personal data falls within a permitted kind of personal data; (b) the person to whom the data is provided falls within a permitted class of persons; and (c) the marketing subject in relation to which the data is to be used falls within a permitted class of marketing subjects. (3) A data subject may communicate to a data user the consent to a provision of personal data either through a response channel or other written means. (4) A data user who contravenes subsection (1) commits an offence and is liable on conviction— (a) if the data user provides the pe...	未获有效同意就转交资料做直营销，风险很高。
s.35L	35L. 资料使用者如要求资料使用者停止提供个人资料以供用于直接提供(1) 资料使用者须通知(2) 资料使用者须通知(3) 资料使用者须通知(4) 资料使用者须通知(5) 资料使用者须通知(6) 资料使用者须通知(7) 资料使用者须通知(8) 资料使用者须通知(9) 资料使用者须通知(10) 资料使用者须通知(11) 资料使用者须通知(12) 资料使用者须通知(13) 资料使用者须通知(14) 资料使用者须通知(15) 资料使用者须通知(16) 资料使用者须通知(17) 资料使用者须通知(18) 资料使用者须通知(19) 资料使用者须通知(20) 资料使用者须通知(21) 资料使用者须通知(22) 资料使用者须通知(23) 资料使用者须通知(24) 资料使用者须通知(25) 资料使用者须通知(26) 资料使用者须通知(27) 资料使用者须通知(28) 资料使用者须通知(29) 资料使用者须通知(30) 资料使用者须通知(31) 资料使用者须通知(32) 资料使用者须通知(33) 资料使用者须通知(34) 资料使用者须通知(35) 资料使用者须通知(36) 资料使用者须通知(37) 资料使用者须通知(38) 资料使用者须通知(39) 资料使用者须通知(40) 资料使用者须通知(41) 资料使用者须通知(42) 资料使用者须通知(43) 资料使用者须通知(44) 资料使用者须通知(45) 资料使用者须通知(46) 资料使用者须通知(47) 资料使用者须通知(48) 资料使用者须通知(49) 资料使用者须通知(50) 资料使用者须通知(51) 资料使用者须通知(52) 资料使用者须通知(53) 资料使用者须通知(54) 资料使用者须通知(55) 资料使用者须通知(56) 资料使用者须通知(57) 资料使用者须通知(58) 资料使用者须通知(59) 资料使用者须通知(60) 资料使用者须通知(61) 资料使用者须通知(62) 资料使用者须通知(63) 资料使用者须通知(64) 资料使用者须通知(65) 资料使用者须通知(66) 资料使用者须通知(67) 资料使用者须通知(68) 资料使用者须通知(69) 资料使用者须通知(70) 资料使用者须通知(71) 资料使用者须通知(72) 资料使用者须通知(73) 资料使用者须通知(74) 资料使用者须通知(75) 资料使用者须通知(76) 资料使用者须通知(77) 资料使用者须通知(78) 资料使用者须通知(79) 资料使用者须通知(80) 资料使用者须通知(81) 资料使用者须通知(82) 资料使用者须通知(83) 资料使用者须通知(84) 资料使用者须通知(85) 资料使用者须通知(86) 资料使用者须通知(87) 资料使用者须通知(88) 资料使用者须通知(89) 资料使用者须通知(90) 资料使用者须通知(91) 资料使用者须通知(92) 资料使用者须通知(93) 资料使用者须通知(94) 资料使用者须通知(95) 资料使用者须通知(96) 资料使用者须通知(97) 资料使用者须通知(98) 资料使用者须通知(99) 资料使用者须通知(100) 资料使用者须通知(101) 资料使用者须通知(102) 资料使用者须通知(103) 资料使用者须通知(104) 资料使用者须通知(105) 资料使用者须通知(106) 资料使用者须通知(107) 资料使用者须通知(108) 资料使用者须通知(109) 资料使用者须通知(110) 资料使用者须通知(111) 资料使用者须通知(112) 资料使用者须通知(113) 资料使用者须通知(114) 资料使用者须通知(115) 资料使用者须通知(116) 资料使用者须通知(117) 资料使用者须通知(118) 资料使用者须通知(119) 资料使用者须通知(120) 资料使用者须通知(121) 资料使用者须通知(122) 资料使用者须通知(123) 资料使用者须通知(124) 资料使用者须通知(125) 资料使用者须通知(126) 资料使用者须通知(127) 资料使用者须通知(128) 资料使用者须通知(129) 资料使用者须通知(130) 资料使用者须通知(131) 资料使用者须通知(132) 资料使用者须通知(133) 资料使用者须通知(134) 资料使用者须通知(135) 资料使用者须通知(136) 资料使用者须通知(137) 资料使用者须通知(138) 资料使用者须通知(139) 资料使用者须通知(140) 资料使用者须通知(141) 资料使用者须通知(142) 资料使用者须通知(143) 资料使用者须通知(144) 资料使用者须通知(145) 资料使用者须通知(146) 资料使用者须通知(147) 资料使用者须通知(148) 资料使用者须通知(149) 资料使用者须通知(150) 资料使用者须	违反直接提供条款可触发处罚。	
s.35M	35M. 第3条保障资料原则规定的对提供个人资料以供用于直接提供的订明同意及符合第2(3)条的规定。凡根据第3条保障资料原则，资料使用者将某资料当事人的个人资料提供予另一人，以供在直接提供中使用，须获该当事人的订明同意。该资料使用者若没有违反第35C、35K或35L条，即为已获有效同意。	35M. Prescribed consent for providing personal data in direct marketing under data protection principle 3 Despite section 2 (3), where a data user requires, under data protection principle 3, the prescribed consent of a data subject for using any personal data of the data subject in direct marketing, the data user is to be taken to have obtained the consent if the data user has not contravened section 35J, 35K or 35L.	
s.36	36. 个人资料系统的覆检在不损害第38条的概括性原则下，专员可— (a) 资料使用者所使用的任何个人资料系统；或 (b) 基于某资料使用者所要求的资料使用者所使用的任何个人资料系统。进行覆检，目的在确定资讯时— (i) 在— (a) 段所述时，向有关的资料使用者；或 (b) 段所述时，向有关的资料使用者所属的一类资料使用者；作出建议；及(ii) 作出决定是否有必要对有关的资料使用者或有关的资料使用者所属的一类资料使用者使用覆检原则。36. Inspections of personal data systems Without prejudice to the generality of section 38, the Commissioner may carry out an inspection of— (i) any personal data system used by a data user; or (ii) any personal data system used by a data user belonging to a class of data users, for the purposes of ascertaining compliance with the provisions of this Ordinance relating to the use of personal data. (b) Inspections by Commissioner Where the Commissioner— (a) receives a complaint; or (b) has reasonable grounds to believe that an act or practice— (i) has been done or engaged in, or is being done or engaged in, as the case may be, by a data user; (ii) relates to personal data; and (iii) may be a contravention of a requirement under this Ordinance, then, where paragraph (a) is applicable, the Commissioner shall, subject to section 39, carry out an investigation in relation to the relevant data user to ascertain whether the act or practice specified in the complaint is a contravention of a requirement under this Ordinance; and where paragraph (b) is applicable, the Commissioner may carry out an investigation in relation to the relevant data user to ascertain whether the act or practice referred to in that paragraph is a contravention of a requirement under this Ordinance.	专员可作视察，检查资料系统和合规状况。	
s.39	39. 由投诉引发的调查的覆检(1) 即使本条例赋予专员的权力及其属性质，在以下情况下，专员可继续进行或决定终止由投诉引发的调查— (i) 由(2012年第18号法律公告第14条)段(a)段		

